

Asutawa Kogu

2. istungjärk. **Protokoll nr. 85 (58).** 1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 28. nowembril
1919. a. kell 5 p. l. Toompea lossi
Walges saalis.

Kokku on tulnud 100 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: peaminister **J. Tõnisson**, välisminister **A. Birk**, siseminister **A. Hellat**, põllutööminister **Th. Pool**.

P ä e w a k o r d:

1. Wabariigi Walitsuse wastamine arupärimise peale ajaleht „Maaliidu“ kinippanemise asjus.

2. Kohtuametnikkude palgaseadus — III lugemisel.

3. Töö- ja hoolekandeministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta — III lugemisel.

4. Määrus riigiametnikkude ja -teenijate ühekordse elukalliduse abiraha kohta — II lugemisel.

5. Armuandmise küsimuste lahendamise kord — II lugemisel.

6. Rahwawäelaste perekondade paiukiseadus — II lugemisel.

7. Seaduseelnõu omawalitsuste heaks nende 1919. a. puudujääkide katteks wõetawate täiendawate maksude kohta — rahaasjanduse komisjoni ettepanek.

8. Seaduseelnõu õiguseandmise kohta Wabariigi Walitsusele wastutust oma peale wõtta laenude eest, mida maakonna ja linna omawalitsused ning ühistegelised asutused elukalliduse wastu wõitlemise otstarbel teewad — rahaasjanduse komisjoni ettepanek.

9. Politseikorraldus — seadusandliku komisjoni ettepanek.

10. Teedeministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta — II lugemisel.

11. Välisministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta — rahaasjanduse komisjoni ettepanek.

12. Riigikontrolli lisaeelarwe 1919. a. kohta — rahaasjanduse komisjoni ettepanek.

Koosolekut juhatab abiesimees **J. Seljamaa**.

Sekretäri kohal abisekretäär **H. Raudsepp**.

Koosolek algab kell 5.20 min.

Juhataja **J. Seljamaa**: Enne päewakorra juurde üleminekut annan sõna erakorraliseks teadaandeks rhs. Piip'ile.

1. Eesti iseseiswuse eest lan-genute mälestamine.

A. Piip (töer.): Austatud rahwasaadikud! Täna on sellest kaks aastat tagasi, kui maanõukogu Eesti rahwaesituseks kuulutas ennast kõrgemaks wõimuks Eestis ja otsustas Eesti Asutawa Kogu kokku kutsuda. Panen austatud rahwasaadikutele ette meelde tuletada püstitõusmisega kõiki neid sõjamehi ja kodanikke, kes langenud on selle aja sees wõitluses Eesti iseseiswuse eest. (Kõik Asutawa Kogu liikmed tõusewad püsti.)

2. Päewakorra täiendamine. Juhataja **J. Seljamaa**: Juhatuse poolt on ettepanek — päewakorda täiendada järgmise punktiga: redaktsiooni komisjoni ettepanek üürimaksu seaduse kohta, ja seda esimeseks päewakorra-punktiks wõtta.

K. Wirma (sd.): Ma teen ettepaneku neljas päewakorra-punkt paigutada teiseks ja 9. kolmandaks.

L. Johanson (sd.): Politseikorraldus on hädaline seadus, aga meil on juba mingisugune korraldus olemas. Praegu aga ootawad paljud sõjawäelaste perekonnad riiklikku toetust. See seaduseelnõu on p. 6 all. Ma ei leia mitte tarwiliku olewat, et teise järgu tähtsusega seadus, nagu politseikorraldus on, enne arutamisele wõetakse, kui rahwawäelaste paiukiseadus. Seda silmas pidades, et wiimane eelnõu on kaks korda olnud päewakorras ilma arutamisele jõudmata, panen ma ette rhs. Wirma ettepanekut tagasi lükata.

K. Wirma (sd.): Mina tegin oma ettepaneku sellepärast, et 9. punkt seda-wõrd lühike on, et teda mõne minutiga

läbi arutada võib. Jääb ta aga oma praegusele kohale, siis ei tule ta wist täna arutamisele. Toetan sellepärast oma ettepanekut.

Juhataja J. Seljamaa: Et rhs. Wirma ettepaneku wastu on waieldud, siis tuleb ta eraldi hääletamisele. Kes on selle poolt, et esimesele kohale paigutada üürimaksu seadus, redaktsiooni komisjoni ettepanek, neid palun kätt üles tõsta. (Hääletatakse.) See ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud. Kes on rhs. Wirma ettepaneku poolt päewakorra-punktide järjekorda muuta. (Hääletatakse.) See ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud.

3. Üürimaksu seaduse kinditamine. Redaktsiooni komisjoni aruandja **J. Mets** (loeb): Asutawa Kogu poolt 25. nowembril 1919. a. wastuwõetud üürimaksu seadus.

1. Seaduse maksu spirkond.

§ 1. Üürimaksu seaduse alla käiwad kõigis Eestimaa linnades ja alewites: 1) kõik elukorterid, üksikud toad ja nurgad, mis elamiseks wälja üüritakse; 2) kõik ruumid, kus asuwad walitsuse ametkohad, koolid, haigemajad, heategewad asutused; 3) kaupluste ning töötewõtete ruumid, kui nende peremehed samuis ruumides elawad. 19. juulil 1914. a. Tallinnas üle 30, Tartus ja Narwas üle 20 ja teistes linnades ja alewites üle 15 rubla kuus põhiüüri ei maksnud ja enese ega oma perekonna jaoks muud elukorterit ei pea.

Märkus. Kohtuminister on wolitatud käesolewat seadust ka maakohtade peale laiendama, mis korteriolude poolest linnaga ühesugustes tingimustes.

Sellekohast soowi wõiwad awaldada kohalikud majapidajate wõi üürnikkude rühmad kohaliku maakonnawalitsuse kaudu, kes kohustatud on seda soowi ühes oma heaksarwamisega edasi saatma kohtuministrile.

Soowis olgu tähendatud, missuguse lepituskoha alla külgeliidetaw lepitusraioon kuulub.

§ 2. Linna- wõi alewiwolikogul on õigus peale makswates seadustes ettenähtud juhtumiste sunduslikka määrusi korterite wahetalituse kohta maksmata panna, tarwilikul korral eraisikutel seesugust wahetalitust keelates.

§ 3. Selle seaduse § 2-s ettenähtud korterite wahetalituse kulude katmiseks on linna- wõi alewiwalitsusel õigus maksu wõtta wastawa wolikogu poolt määratud suuruses.

§ 4. Linna- wõi alewiwalitsusel on õigus maju, korterid ja korteriosasid rekwireerida ja neid wälja üürida selles seaduses ettenähtud üürihinna piirides: 1) kui maja wõi korter tarwiliku korraspidamise puudusel tühi seisab ning majaomanik seda ise korda ei sea; 2) kui korteris selle pidaja ühes oma perekonnaga alaliselt ei ela, olgu korter teenija wõi mõne teise isiku walwe all wõi ilma järeelwalweta; 3) kui korterisuurus selle pidaja perekonnasuurusele lausa ei wasta, kusjuures korteripidaja elukutsele wastawad ruumid arwesse tulewad wõtta.

Märkus 1. Punkt 1. ettenähtud juhtumistel võib linnawalitsus selle seaduse § 10. tähendatud üürihinna määrata, kui rekwireeritud maja ümber ehitatakse.

Märkus 2. Punkt 2. tähendatud juhtumistel jäetakse korteripidajale korteris olewa kraami alalhoidmiseks wastaw ruum.

Märkus 3. Punkt 3. tähendatud juhtumistel võib ainult tube ilma kõogi tarwitamiseta rekwireerida.

Märkus 4. Korterite suuruse, see on tubade arwu, korteri põrandapinna ja õhuruumi, wastawalt korteripidaja perekonnasuurusele määrab kindlaks linna- wõi alewiwolikogu.

§ 5. Selle seaduse muutmise üle teewad ettepanekud majaperemeeste ja üürnikkude seltsid wõi rühmad seadusandlikule wõimule iga aasta 1-ks märtsiks siseministeeriumi kaudu, misjuures tähele pannakse lepituskoha wõi lepituskogu arwamist asja kohta.

II. Normaaliüür.

§ 6. Selle seaduse kehtusel on majapidajad õigustatud üüri wõtma ainult allpool määratud normides, kuna üle normi minewad üüritingimused loetakse maksusetuiks.

§ 7. Üürihind jagatakse: a) põhiüüriks, see tähendab tasuks ruumide ja lisaruumide eest, mille juures need alati elamis- ja tarwituskõlblikud peawad olema, ja b) lisäüüriks, see tähendab tasuks kütte, walgustuse, wee ja mööbli tarwitamise ja sisemise teenimise eest.

Märkus. Lisäüüri hulka ei kuulu maja sisemine ja wäline remont, kojamehe

palk, lume- ja prügiwedu, assenisatsioon, majamaksud, tulekinnitus, kapitaali protsendid ja amortisatsioon.

§ 8. Normaali-põhiüüriks loetakse üür, mis 19. juulil 1914. a. tõelikult makseti, juurde lisades: a) 150% nende korterite pealt, kus renowatsiooni (sisemine puhastus ja uuendus) viimase 3 aasta jooksul pole tehtud, ja b) kunni 250% nende korterite pealt, kus renowatsioon korralikult on tehtud.

§ 9. Normaali-põhiüüri wäljaarwamiseks neil juhtumistel, kui 19. juulil 1914. a. ruum ühes küttega oli wälja üüritud, arwatakse küttekuludeks keskkütte juures 12% ja ahjudega kütte juures 15% sel ajal maksetud üürist.

§ 10. Majades, mis pärast 19. juulit 1914. a. ja enne selle seaduse awaldamist ehitatud, wõetakse 1914. aasta normaali-põhiüüri wäljaarwamise aluseks põhiüür, mis teiste samasuguste korterite eest 19. juulil 1914. a. makseti; selle juures wõetakse arwesse korteri põrandasuurus, õhuruum, lisaruumid, terwishoidlikud omadused ja maja kaugus südalinnast.

Majades, mis pärast selle seaduse awaldamist ehitatakse, määrab üüri lepituskoda kõigi korterite eest kindlaks, nii et põhiüüri kogusissetulek moodustaks 8—10% ehituskuludest (maja omahinnast).

§ 11. Normaali-põhiüüri wäljaarwamise juures tuleb silmas pidada, et korteril lisaruumid (puukuur, kelder jne.) samal määral tarwitada oleksid, nagu 19. juulil 1914. oli.

§ 12. Normaali-lisäüüriks loetakse 19. juulil 1914. a. maksetud lisäüür niisuguse kõrgendusega, kui palju küte, walgustus, wesi, sisemine teenimine ja möbleerimine üürileandjale omale 1914. a. turuhindadega wõrreldes kallimaks läheb maksma.

§ 13. Käesolewa seaduse wäljakutsumisega kaotawad oma jõu Wene üüri-seadus 5. augustist 1917. a. kui ka okupatsiooniwõimude sunduslikud üürimäärused.

Märkus. Üürihinna wäljaarwamise juures käesolewa seaduse järele loetakse 1 rubla — 1 mark.

III. Remondid.

§ 14. Majaperemees on kohustatud korterid elamiskõlblikus seisukorras hoidma ja wiibimata kõrwaldama puudused, mis takistawad korteris elamist.

Tõrgub majaperemees tegemast korterit elamiskõlblikuks ega tee parandustöid ka lepituskoda poolt määratud täht-

ajaks, siis on üksikul üürnikul wõi üürnikkude kogul õigus parandusi teha, lepituskoda poolt kinnitatud eelarwe piires. Viimasel juhtumisel arwatakse iga kuu nende parandustööde kulude katmiseks maha § 8. p. a nimetatud põhiüüri osa, kuid lepituskoda otsust mööda peab majaperemehele wälja maksetama maja korraspidamise kuludeks (tasu kojamehele, assenisatsioon, lumewedu, majamaksud, tulekinnitus, maja wõla protsendid) tarwilik üüriosa. See üüri arwamine parandustööde tasuks ei wõi kesta üle kolme aasta.

§ 15. Majaperemees on kohustatud iga 3 aasta takka korterit põhjalikult parandama, renoveerima, kui üürnik seda nõuab ja lepituskoda selle tarwilikuks tunnistab. Kui korteri normaaliüüri enne renoveerimist § 8. p. a järele arwati, siis arwatakse seda pärast renoveerimist § 8. p. b järele; kui üürileandja tarwilikuks tunnistatud renoveerimist ära ei tee määratud tähtajaks, siis arwatakse üür sellest tähtajast peale § 8. p. a järele, niipea aga, kui üürileandja tarwiliku renoveerimise ära teeb, kerkib normaaliüür § 8. p. b peale.

§ 16. Tõrgub üürileandja tegemast tarwilikuks tunnistatud renoveerimist, siis wõib üürnik ise seda teha lepituskoda poolt kinnitatud eelarwe põhjal, mis § 8. punkt a ja b all nimetatud üüride wahe kolme aasta kogusummast üle ei tohi tõusta, ja maksab üüri § 8. punkt a järele kunni seesuguse üüri alandamise läbi renoveerimise kulud tasutakse. Kui üürnik enne renoveerimise kulude tasumist korterist lahkub, on majaomanik kohustatud renoveerimise jaoks tehtud wäljaminekuid üürnikule wälja maksma niipalju, kui viimasel on õigus tagasi saada. Tagasimaksust wõib majaperemehe lepituskoda otsuse põhjal wabastada, kui korter on ilma uue renoveerimiseta elamiseks kõlbmata.

§ 17. Jõuab majaüürnikkude enamus otsusele maja weewärgiga ühendada wõi majasse elektri- wõi gaasiwalgustust sisse tuua ja tõrgub majaomanik seda tegemast, siis wõiwad üürnikud kohaliku lepituskoda otsuse põhjal ja selle poolt heaks kiidetud eelarwete piires ülemalnimetatud mõnused oma ühisel kulul sisse seada, misjuures sisseseade üldised kulud jagatakse korteripidajate wahel wastawalt korterite üürhindadele, kuna peale selle iga korteripidaja eraldi peab tasuma oma

korteri sisseseadeks tarvitatud materjaali ja tehtud töö.

Seesugune sisseseade, maha arvatud elektri- või gaasiarmatuur igas üksikus korteris loetakse maja päralduseks ja peremehe omanduseks, kuid iga üürniku kuluosa, lepituskoja poolt kinnitatud jagamise põhjal, jagatakse 36 kuu peale ja arwatakse kuu wiisi üürist maha, misjuures normaalüür uusi sisseseadeid arwesse wõttes ümber hinnatakse.

Korterites olew armatuur jääb, kui peremees nõus ei ole ka seda ära tasuma, iga üürniku omanduseks ja ta võib korterist lahkudes selle ära wiia ruumi rikkumata või ära müüa järeltulijale.

IV. Üürilepingud.

§ 18. Üürileandjal on õigus üüriwahekorda lõpetada ainult järgmises 19. paragrahis ettenähtud juhtumistel; üürnikul on õigus üüriwahekorda lõpetada, kui ta sellest on ette teatanud seaduslikul tähtajal.

§ 19. Üürileandjal on õigus igal ajal nõuda üürilepingu lepituskoja kaudu lõpetamist:

a) kui üürnik üürilepingut on oluliselt rikkunud;

Märkus. Oluliseks lepingu rikkumiseks loetakse:

1) kui üür kahel üksteisele järgnewal maksutähtajal ei ole õieti maksetud;

2) kui üürilewõetud korterit või ruumi kasutatakse ilma üürileandja nõusolekuta teiseks otstarbeks, kui lepingus öeldud ja kui selle all korter või teised majaelanikud kannatawad.

3) kui korteri või ruumi sisseseadet meelega või hooletult rikutakse ja häwitatakse;

4) awalik-, sanitäär- ja tulekaitsepolitseiliste eeskirjade mittetäitmist, mille läbi üürileandjat karistus võib tabada või temale kahju võib sündida;

5) ulualuse andmist kriminaal-kuritegijatele, keda riigiwõim otsib;

6) korteris seaduse poolt karistatavate ettewõtete ja äride pidamist.

b) Kui üürnik ennast korduvalt niiwiisi ülewalt peab, mis teistega ühes majas, korteris või toas kooselamise või matuks teeb.

Märkus. Seesuguse üürniku wäljatõstmist woiwad nõuda ka need kaasüürnikud, kes selle all kannatawad.

c) Kui korter põhjalikku remonti tarwitab ja seda üürniku seesolemise ajal ei

saa toimetada; seesugusel üürnikul on aga eesõigus remonteeritud korterit uuesti üürile wõtta normaalüürihinna ja

d) kui üürileandjale korterit või tuba on enesele tungiwalt tarwis, siis on üürnikul eesõigus selle korteri kohta, mis üürileandja senni tarwitas.

§ 20. Üür loetakse õieti maksetuks, kui ta tasutakse kõigehiljem kahe nädala jooksul pärast tähtaega.

§ 21. Tekiwad üürileandja ja üürniku wahel käesolewa seaduse tarvitamise juures normaalüüri wäljaarwamise asjus mõtete lahkuminekul, siis peab üürnik üüri niikaua sennise normi järele maksma, kunni lepituskoda normaalüüri wälja arwanud on; lepituskoda peab seda tegema ühe kuu jooksul pärast wastawa palwe awaldamist. Uus üürinorm hakkab maksma wiimase üürimaksu tähtjast arwates enne kaebuse sisseandmist.

§ 22. Tõrgub üürileandja üüri wastu wõtmast, siis võib üürnik üüri lepituskotta maksta, kes üüri korralikku tasumist kwiteerib ja sellest üürileandjale teatab.

Üürileandja võib oma üüri lepituskost kätte saada, misjuures maha arwatakse kirjakulud (postitariifi järele) ja 1% wahetalitustasuks.

V. Edasiüür.

§ 23. Üürilewõetud erakorterite üksikute osade või tubade edasiüürimine wastu majaperemehe tahtmist ei loeta mitte üürilepingu oluliseks rikkumiseks (§ 19. p. a märkus), kui edasiüürimisel pole ärilist iseloomu (wõõrastemajad ja möbleeritud toad). Põhiüüriks allüürnikule edasiüüritud ruumi eest loetakse wiimase peale proportsionaalselt tulew osa terve korteri põhiüürist; lisäüüriks aga tarvitatud ainete ja talituse waewa omahind. Põhi- kui ka lisäüürile võib edasiüürija isikliku waewa ning wahetalituse tasuks juurde lisada 10—20%.

§ 24. Üürnik, kes osa korterit edasi üürib, peab üüriwahekorda majaomanikuga lõpetades sellest kahenädalasel tähtajal enne korterist lahkumist oma allüürnikkudele teatama. Igal allüürnikul on õigus sarnasel juhtumisel korterit enese kätte wõtta, misjuures eesõigus sellele allüürnikule antakse, kes rohkem üüri maksab, — ühekõrguse üüri puhul aga sellele, kes kauem korteris elanud. Sama eesõigus jääb allüürnikkudele, kui üürnik korteriraha mittemaksmise pärast lah-

kuma peab, — viimasel juhtumisel on aga allüürnik korterit enese kätte võttes kohustatud võlgnewa üüri majaomanikule tasuma, misjuures temale õigus jääb seda summat endiselt üürnikult sisse nõuda.

Korterit enese kätte võttes võtab allüürnik enese peale ka kõik endise üürniku kohused teiste allüürnikkude vastu.

§ 25. Ärilise iseloomuga edasiüürimise juures osade (tubade) kaupa (võõrastemajad ja möbleeritud toad) ei või üksikult edasiüüritavate osade (tubade) kogu põhiüür suurem olla, kui terve ruumi normaal-põhiüür, sinna juurde lisades kohaliku lepituskoha otsust mööda kunni 40% riisiko tasuks. Lisaüüriks iga üksikult väljaüüritawa ruumi eest loetakse selle ruumi kütmise ja walgustuse sisseseade kulu ning kõdunemise, teenimise, pesupesemise, maksude jne. omahind, sinna juurde lisades lepituskoha otsust mööda kunni 20% edasiüürija isiklikuks tasuks, seda tähele pannes, kas allüürnikul on tarwitada vähem või rohkem mõnususi.

§ 26. Iga eelmises paragrahwis tähen-datud äriiline edasiüürija on kohustatud igas eraldi väljaüüritawas ruumis nähtawale kohale üles panema kohaliku lepituskoha poolt kinnitatud hinnakirja, milles olgu märgitud normaal kogüür — (põhi- ja lisaüür) ühes nimekirjaga, mis-sugused mõnused ja teenimised sellega tasutud on ja kui suur on ruumi temperatuuri alammäär kütmise aastaajal.

Märkus. See alammäär kuulutatakse kohaliku linnawolikogu poolt välja.

VI. K ü t e.

§ 27. Keskküttemajades ei ole üürileandjal mitte õigust ennast kütmisest lahti öelda.

§ 28. Küttega väljaüüritud eluruumides ei tohi soojus alla 14° C langeda.

VII. L e p i t u s k o j a d.

§ 29. Lepituskoda asutatakse linnawolikogu poolt järgmiste määruste põhjal: a) lepituskodal on esimees, tema asetäitja ja tarwilik arw liikmeid, wiimastest pooled üürnikkude ja pooled majapere-meeste poolt; b) lepituskoha liikmed walitakse kohaliku linnawolikogu poolt kandidaatide hulgast, keda kohalikud majapere-meeste ja üürnikkude rühma organisatsioonid või nende puudusel wolikogu rühmad eraldi üles seawad; d) lepitus-

koja esimees ja tema asetäitja walitakse rahukogu poolt korraldawal koosolekul; e) lepituskoha esimees ja tema asetäitja ja liikmed walitakse linnawolikogu kes-tuse ajaks.

§ 30. Lepituskodal on bürooruumid ja sekretäär; lepituskoha esimehe, tema asetäitja, liigete ja sekretääri palga ning kantseleikulud määrab ja annab linnawolikogu, kellel on õigus nende wäljaminekute katteks asjaajamismaksu määrata, kunni 3% waidlusaluse korteri aastaüüri pealt, aluseks võttes wiimast kuüüri. Lepituskoda arwab iga nõudmise sisseandmise juures asjaajamismaksu summa wälja ja nõuab kaebaja käest kohe sisse; asja otsustamise juures määratakse see maks süüaluse kanda, või jagatakse poolte wahel ära asjaoludele wastawalt.

Märkus. Lepituskodal on oma pitsat.

§ 31. Lepituskoha ülesandeks on selle seaduse täitmise juures üürileandjate ja üürnikkude wahel tekkinud waidluste arutamine ja otsustamine; selleks on tal õigus: a) ametkohtadelt ja teistelt asutustelt tarwilikka teateid nõuda; b) korterid ja ruume kõhapeal järele waadata ja hinnata; d) tunnistajaid ja asjatundjaid ette kutsuda ja üle kuulata, neile tasu määrates kunni 25 margani nõudja, kostja, või mõlemate poolte ühisel kulul ja neid põhjendamata mitteilumuse eest trahwides kunni 100 margani linnakassa heaks; c) oma seadusjõusse astunud otsuste põhjal täitmislehti wälja anda, täitmist kohaliku kohtupristawi peale pannes.

§ 32. Lepituskoha istumised on otsuswõimulised, kui osa wõtawad esimees või tema asetäitja ja vähemalt kaks liiget, üks majaomanikkude ja teine üürnikkude poolt; sama tasakaal esituses peab lepituskodal olema ka suurema liigete-arwu juures; korterite ülewaaatust ja hindamist kohtadel võib lepituskoda toimetada seaduslikus koosseisus või üksikute liigete läbi tarwilikul korral asjatundjaid abiks võttes ja pooli ning tunnistajaid wälja kutsudes.

§ 33. Lepituskoha istumised on awalikud: asja arutamise ajast antakse pooltele teada kutsesedelitega või suusõnal allkirja wastu; asjaosalised pooled wõtawad asja arutamisest osa isiklikult või wormiliste või ka koduste wolikirjadega warustatud wolinikkude läbi, kellel tsiiwilkohtupidamise seaduse järele on õigus wõõraid asju ajada, poolte mitteilumine ei takista asja arutamist, kui neile

kutsed hiljemalt eelmisel päewal kätte olid antud.

§ 34. Tõendusmaterjaali kogumise ja hindamise juures toimetab lepituskoda tsiwiilkohtupidamise seaduse §§ 84—114 ja 119—124 järele.

§ 35. Lepituskoja otsuse peale wõiwad asjaosalised pooled rewisjoni korras edasi kaewata ühe kuu jooksul kohalikku rahukogusse; rewisjoni kaebtuste sisseandmise kord on ette nähtud administratiivkohtu korra §§ 28, 30, 32; rahukogu toimetab nende kaebuste läbiwaatamisel sama seaduse § 31. järele. Rewisjoni kaebused käiwad hariliku tempelmaksu alla ja kaebustele tuleb juurde lisada kohaliku renti kwiitung 25-margalise rewisjonimaksu äramaksmise üle wastawa rahukogu arwele.

§ 36. Lepituskoja otsused astuwad seadusjõusse, kui nende peale ühe kuu jooksul edasi kaewatud pole, wõi kui rahukogu lepituskoja otsuse rewisjoni korras on kinnitanud.

§ 37. Juhtumistel, mis selles seaduses ette pole nähtud, toimetab lepituskoda tsiwiilkohtupidamise seaduse järele.

§ 38. Käesolewa üüriseaduse §§ 25, 26. ja 27. ettenähtud määruste rikkumises süüdlasi karistatakse: rahatrahwiga kunni 3.000 margani, kui need rikkumised teadmisega on sündinud.

§ 39. Ruumide wäljaüürimise juures iseäraliku tasu wõtmise eest karistatakse: wangistusega wõi arestiga kunni ühe aastani wõi rahatrahwiga kunni 3.000 margani. Wangistust ja aresti wõib rahatrahwiga ühendada.

§ 40. Eelmistes paragrahwides (§§ 38. ja 39.) nimetatud süüteod alluwad rahu-kohtunikukudele harilikus korras.

Sel seadusel on edasilükkamatuse iseloom.

Juhataja **J. Seljamaa**: Enne kui selle seaduse Asutawas Kogus kinnitamiseks ette panen, küsin ma aruandjalt § 13. kohta järgmist: tekstis on trükitud 5. „augustil“, ette kanti aga „juulil“; kumb on õige? (Aruandja J. Mets: Peab olema „augustil“.) Kas soovib keegi sõna wõtta ettekantud seaduse teksti kohta? Panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Üüriseaduse redaktsioon on nähtawa enamusega wastu wõetud.

4. Wabariigi Walitsuse wastamine arupärimisele ajaleht „Maaliidu“ kinnipanemise asjus, läbirääkimised ja üleminekuwormeli wastu wõtmine.

Siseminister **A. Hellat**: Siseministeerium on Asutawa Kogu maarahwa liidu rühmale ajaleht „Maaliidu“ kinnipanemisega põhjust andnud walitsuse poole arupärimisega pöörata. Wabariigi Wa-

litsus on mind kohustanud wastama.

Ma pean tunnistama, et ma selle samu igapidise järeelmõtlemise ja läbikaalumise järele ette wõtsin. Ma arwan, et tol ajal igauks minu seisukohal mitte ainult õigustatud, waid kohustatud oli nii toimetama. Kõik etteheited ja hädaldamised tsariaegsete ministrite ületrumpamisest ei kohuta mind sugugi. (J. Temant, maal.: Lõigake aga loorberid!) Ma lõikan, mis tarwis. Ma arwan ka, et „Wana ajakirjanik“ „Päewalehest“, kelle arwamine minule igatahes mitte ükskõikne ei ole ja kelle hingepiinast ma hästi aru saan, praegusel silmapilgul minu tegewust*) hindab. Arupärijad seletawad, et nemad on ainult arwustanud, et see arwustus on läbi imbinud armastusest isamaa wastu. Nõnda seletas „kadunud“ Jonas ka. (Wahelhüüe: Miks ta kadunud on?) Kas ta leitud on? (Wahelhüüe: Eks ot-sige.) Minu arwates wõiwad isikud ja ajalehed, kellel meie riigi hea käekäik tõepoolest südame peal on, hoopis teistsuguseid teid armastuse awaldamiseks leida ja igatahes arwan ma, ei wõi nad mitte armastuse objekti kaalu peale panna, waid seda teeb ainult egoistlik armastus, ja niisugune armastus ei ole mitte esimest sorti armastus ja selle armastuse pärast ei pruugi mitte siin awalikult üles astuda ja enesele wastu rinda lüüa. Ei pruugi sugugi arwata, et artikkel wiimases „Maaliidus“ üksinda põhjuseks oleks olnud, mispärast ajaleht kinni pandi, waid sellega sai pandud walitsuse kannatusele lõpp — see oli wiimane hoop, mida „Maaliit“ aegamööda ette walmistas ja millega ta midagi, ei tea mida, kätte saada tahtis. Lugege „Maaliitu“ 14., 18., 19., 24., 26., 28., 29. sept. ja 3. oktoobrist ja teie leiata midagi muud, kui ainult paljast arwustust. (J. Temant, maal.: Ega see wiga ei teeks, kui terwe aasta lehed üles loeks.) Kas lõpetate ju. Jah. Ajalehes 14. oktoobril

*) Arusaamatu sõna.

terwitab keegi Homo Anticus, see on Eesti keeles — wana Egüptuse ja Rooma aja mees — (K. Ast, sd.: Aga eesli kapjadega.) uut ja suurt pealetungi, mida meie wäed ühes loode wägedega Wene nõukogude wägede wastu on alganud, ja see wanaaja mees unistab nendest loorberitest ja kuulsatest lehekülgedest, mida meie sõjawäed ajalooramatusse kirjutawad. „Mis teeb aga niisugustel päewadel meie lapsik ja meeletu walitsus, kes enamuserakondade poliitika ajamisele on asunud ja sideme katki lõikamisele liitriikidega, eestkätt Inglismaaga. Meie sõjawäe arusaamise ja tarkuse järele võib seisukord weel parandatud saada. Poliitilisesse, rahwuswahelisesse umbkotti, kuhu enamuserakonnad rahwast ja riiki tahawad lämmatada, on pealetungiwad wäed augu rebinud ja päästawad neid lämmatuse surmast.“ Ajalehes 18. oktoobrist käsitatakse Balti liidu ja rahuküsimust, juhtkiri kujutab enamlasi, ja ma pean tähendama, et niiviisi on enamlasi kujutanud enamuserakond ja walitsus ka, kuid sellegi pärast kirjutab ajaleht: „Niisugune on wastane, kellega meie enamuserakonnad kawatsewad rahu teha, aga armastus ei heida nalja, ka poomise alla määratult võib laulatada lasta, kui wõimud ei sega, aga ei ole kahtlust, et meie enamuserakonnad siiski peawad wanadeks piigadeks jääma, kui mitte leseks — peig on suremas.“ Ja juhtkiri lõpetab: „On meie paljukannatanud isamaa, tema sõjawägi ja rahwas seda ära teeninud, et tema saatusest lumememm tehakse? Ta on walinud omale walitsejaks suured lapsed, kes riigi ehitamise asemel paberist majakesi teewad, — oh oleksid nad ainult suured ja süüta lapsed, see oleks weel taewariik.“ Aga siis järgmises ajalehes 19. oktoobrist „poliitiline moment ja sõjawägi“. Seal kirjutab keegi P. E. tegewas sõjawäes. Kirjasaatja, selgitades wahekorda poliitika walitsuse ja sõjawäe wahel, tähendab selle peale, et korralikus teguwõimulises sõjawäes distsipliin ja poliitiline iseteadwus walitsema peawad. Sõjawägi ei tohi mitte pealinna diplomaatide tööriistaks olla. Kui kaugele on austatud härerad poliitikas jõudnud? Edasi antakse head nõu, et meie oma tillukese koguga ei peaks mitte liitriikidele risti wastu hakkama, kui meie nende de jure tunnustamist tahame, siis hüüawad ajalehed, et: „meie ära nähes, kuhu poole tüüritakse, oleme walmis üle Wäina ja Weliikaja

minema, et iseseiswust wälja raiuda, mis Lääne-Euroopa poolt tunnustamist leiaks, ja mitte ilma jalgadeta Wenemaa poolt üksi. Wähemalt niipalju kaasarääkimist on sõjawäel siiski.“ Järgmises ajalehes 24. X. leidub kuulus peatükk Revalisest, millega ministrite Poska ja Köstner'i nimed seotud on. Räägitakse jällegi raugemata enamuserakondade armastusest enamlaste wastu. Ja lõpuks tähendan ma „Maaliidu“ peale 31. X. Seal on muuseas öeldud: „Meie walitsejad mehed loewad kogemusi wooruseks, kui nad Eesti riiki iseseiswalt juhiwad, see on nõnda, et neile liitriikide arwamist mitte tarwis teada ei ole. Iseloomulik on see, et nad, nagu wäljamaa ajalehed teatasid, enamlastega hakkawad rahu tegema, ilma liitriikide nõuta...“

On kõigile teada weel rohkem, et sel ajal, kui meie mehed Krasnaja Gorka all werd walades rahwuswahelisi tagajärgi saawutawad, mida ära kasutama peaks, peawad wastawad mehed enamlastega rahuläbirääkimisi endisel wiisil ja häwitawad neid effekte, mida sõjawägi on loonud. Siseriikluses luuakse reformide asemel natsionaliseerimisi, mis oma ulatusega enamlastele järele ei anna, wäljaspool aga nii sõpru kui waenlasi arwama sunnib, et meil ikka tõesti enamlasele walitsusele järele ei anta jne. jne.“ — kirjutab ajaleht. „Iseenesest mõista, et sarnasel wiisil meie riiklikule iseseiswusele ei lähene, waid ikka kaugemale ja kaugemale nihkume. Meil on praegu ainuüksi mehi, kes enamlase õpitööde järele tõesti mõistusega asja peale waatawad. Need kiiduwäärt koolipoisid päästawad nüüd Eesti riiki ja wiiwad teda tulest ainukest õiget teed mööda Wenemaa nõukogude kotka tiiwa alla.“ Ma arwan, et sellest materjaalist, mida ma nendest ridadest kokku olen wõtnud, jät-kub, et kohut mõista võib. Waba trüki-sõna on teine wõim riigis, öeldakse, ja nagu igal wõimul, peaks tal ka wõimu omadused olema, et teda austada ja tõepoolest karta. Nagu wõim, olgu ta aus ja õige, ärgu tarwitagu mitte kõrwalisi teid, — niisugustest juhtkirjadest aga seda mitte öelda ei wõi. Wale katte all püüab „Maaliit“ walitsust määrada, teda diskrediteerida ja teda riigile hädaohtlikuks tunnistada, ja seda peaasjalikult sõjawäe keskel. Ma küsin „Maaliidu“ käest, kust wõttis ta seda, et meie sõjawägi ühes loode walitsuse sõjawägedega uut ja suurt pealetungimist Wenemaa wastu algas;

nimetagu ometi „Maaliit“ selle sõjamehe nime, kes julges awalikult üles astuda ja kinnitada, et meie wägede ülemjuhatajal niisugune mõte on olnud. Kuidas julgeb „Maaliit“ kohalikke operatsioone uueks ja suureks pealetungimiseks tembeldada ja selleks meie sõjawäge awateleda. Kuna ei walitsusel ega wägede ülemjuhatajal tol ajal igatahes mitte mõttes ei olnud uusi kuulsaid lehekülgi ajalooraamatusse kirjutada. Meie sõjawägi on kuulsaid lehekülgi ajalooraamatusse kirjutanud, kuid ta ei tee seda mitte, kui seda tulewikus tarwis on, „Maaliidu“ näpunäidete järele, waid siis, kui riigi huwid seda nõuawad, (K i i d u a w a l d u s e d.) kui wägede ülemjuhataja ja Wabariigi Walitsus riigihuwide kaitseks selle tarwiliku leiab olewat. „Maaliidul“ peaks teada olema, et Wabariigi Walitsusel ega wägede ülemjuhatajal tol ajal mingisugust suurt pealetungimist kawatsusel ei olnud. Tõsi, enamlased kuulutasid küll, et meie wäed suurt ja laialist pealetungimist on alustanud. Kuid seda on teinud ju enamlased — meie waenlased — ja nende arwamist oskab terwe maailm hinnata. „Maaliidu“ arwamist ei wõi meie mitte ühe pulga peale seada.

Ma küsin „Maaliidu“ käest, millal ja kunas on asunud enamuserakonnad ja Wabariigi Walitsus sidemete katkilõikamisele liitriikidega, cestkätt Inglismaaga? Mis peab see tähendama? On see suur wõi wäike prowokatsioon? Wõib seda nimetada sidemete katkilõikamiseks liitriikidega, kui meie välispoliitika mitte igas asjas tüpipealt kokku ei kõla liitriikide poliitikaga? Mina arwan, et igal riigil on peale üldiste huwide weel oma erihuwid ja kui weel seda silmas pidada, et liitriikide poliitika ka mitte sugugi igas tükis päris selge pole, — siis seda sidemete katkilõikamiseks liitriikidega nimetada ei wõi keegi mõtleja inimene. Sarnast prowokatsiooni peab lugema meie sõjawägi, kes wiimase kui püssikuuli ja riidehilbu liitriikidelt saab. Kogu see kaup peab weel minema wäljamaale sõbralikkude Saksa ja teiste ajalehtede kaudu. Kõige selle juures peab walitsus nüüd weel uskuma, et „Maaliidul“ sarnase teguwiisi juures ausad tagamõtted on ja et sarnane kirjutuswiis mitte hädaohtlik ei ole. „Maaliit“ kirjutab, et meie enamuserakonnad enamlust kunni wõllani armastawad. Ma küsin, kas teab „Maaliit“ ainust kirjatööd, ainustki rida nimetada, kus sarnasest hingelisest armastu-

sest enamuserakondade ja enamluse wahel kõnet oleks olnud? (K. P ä t s, maal.: L u g e g e „S o t s i a a l d e m o k r a a t i“.) Ma arwan, et enamuserakonnad, niisama ka Wabariigi Walitsus on seisnud raugemata wõitluses enamluse wastu ja et ka sel ajal, kui rahuläbirääkimised käimas olid, walitsuse ja enamuserakondade waated muutunud polnud, ega ole ka seda praegusel silmapilgul. Ma arwan, et „Maaliidul“, kui kirjaoskajal, peaks teada olema, et enamuserakondade ja walitsuse püüetel ei ole mingisugust ühtlust enamlastega, kuid siiski arwas „Maaliit“ sel silmapilgul meie sõjawägesid uskuma panna wõiwat, et walitsus enamlasi kunni wõllani armastab. On see tõsi? On see aus? On sarnased kirjutused siis tõepoolest lubatud?

Ma küsin edasi, kas „Maaliit“ wõib tõendada, et enamuserakonnad ja Wabariigi Walitsus meie sõjawäge pimedaks tööriistaks on tarwitanud, wõi tarwitada tahab? Ma arwan, et kõigil on teada, et kunni wiimase Asutawa Kogu ja walitsuse liikmeni kõik selles arwamises on, et meil iseteadlik sõjawägi olemas on ja olema peab ja et meie ainult niisuguse sõjawäe tõttu kätte saanud oleme, mis meie üldse kätte saanud oleme. Kuid ka iseteadlikkusel on oma piirid ja seda ei taha ka wist „Maaliit“ mitte, et iga operatsiooni ja iga käsu kohta tuleks iga sõduri arwamist kuulda wõtta, et seda koguni weel hääletamisele panna, nagu see alles hiljuti Wenemaal sündis. Minu arwamise järele peab sõjawägi teadma, et tema saatust ei otsusta mitte lõppudelõpuks tema ligem wõi kaugem ülemus, waid kõrgem wõim riigis, kelle esitaja on Asutaw Kogu. Ülemjuhataja peab walitsusega käsikäes töötama kõrgema wõimu järelwalwel, seda peab iga sõdur teadma, ja selles seisabki tema iseteadwus. Kui need kolm wõimu asia juhtida ei suuda ega oska, siis hakake nendest peale, kuid sõjawägi jätke rahule. Sellel seisukohal on senni seisnud wägede ülemjuhataja ja arwanud, et ainult niiwiisi töötada wõib ja on seda ikka ja ikka jälle toonitanud.

Minu arwamise järele on arwustamine, isegi kõigewaljem arwustamine tingimata tarwilik ja kasulik, kuid arwustamine kaotab oma positiivse külje ja saab kahjulikuks ja teatawal silmapilgul koguni hädaohtlikuks, kui ta tõepinnalt ära libiseb. Sarnasele arwustawale seisukohale on „Maaliit“ asunud, kas loewad härrad rahwaesitajad „Maaliidu“ kirjutust süü-

tuks, kuna ometi käegakatsutaw selgelt kõik nimetatud ajalehes poole kuu jooksul ilmunud kirjatükid selle poole sihiwad ja seda selgeks katsuwad teha, et walitsus, sõjawägede ülemjuhataja ja sõjawägi igaüks ise seisukohal asuwad. Ühel pool nähtawasti sõjawägi ja vägede ülemjuhataja, teisel pool walitsus. Wähe sellest weel, juhtkirjadest pidi nõnda aru saama, nagu oleks vägede ülemjuhataja „Maaliiduga“ täiesti ühel arwamisel, nagu oleks „Maaliit“ vägede ülemjuhataja häälekandja. Kuna meie aga teame, et see mitte nõnda ei ole, siis wõib ainult järeldada, et „Maaliit“ tõesti sõjawäge oma tööriistaks ära tarwitada tahtis. Ja sõdurite iseteadwusele magusaid laule lauldes prowtseerib „Maaliit“ kõigele lubamatul wiisil Wabariigi Walitsust. Nii sugust seisukorda ei wõinud Wabariigi Walitsus mitte kannatada. Sõjawägi on õrn aparaat ja temasse puutuwaid küsimusi peab igatahes väga ettewaatlikult käsutama. Asutawa Kogu liige härra Uluots nimetab seda läbiimbunud armastuseks isamaa wastu, kui „Maaliit“ tõsisel silmapilgul oma kirjeldustega igasugust lugupidamist sõjawäes walitsuse wastu häwitab wõi häwitada katsub. Minule wõib ainult ühte ette heita, nimelt et ma 17 päewa jooksul niisugust teguwiisi kannatasin. Arwan, et sellega näidanud olen, ja et see tõenduseks on wanale ajakirjanikule „Päewalehest“ ja niisamuti ka Walga „Rajalasele“, et mitte kerge südamega ajalehte kinni ei suluta, kui seda ka väga tarwis on, kui riik hädaohus on, siis ei kohuta mind mõnest põhimõttest walesti arusaamine ajalehe kinnipanemise eest; wõrdlused isegi tsaariaegsete ministritega jätawad mind päris külmaks. Tsaariajal oli ajaleht ainukenne koht, kus seltskonnal wõimalus oli oma arwamist awaldada, kuid praegusel ajal wõite teie seda siin, Asutawas Kogus teha. (J. Kärner, sr.: Katsuge!) Ega see minu süü ei ole, kui teie hääli nii väikene on, et ta siia ei mahu, kuid see ei anna teile weel mitte õigust väljaspool Asutawat Kogu kära teha, nagu oleks teie hääli üksinda kogu rahwa hääli. Asutawa Kogu liige härra Temant tähendas, et kui leitakse, et ajaleht oma kirjutustega seadust on rikkunud, siis tuleb ajalehe kinnipanemise asjus prokuratuuri poole pöörduda. Kuid siin ei ole tarwilikuks peetud prokuratuuri poole pöörduda, kui walitsus oma parema arwamise järele ühte abinõu hädaohu kõr-

waldamiseks tarwitada wõib. (Wahel hüüe: Oleks wõinud ka 30.000 panna.) Kui akl. Temant arwab, et kindralkuberneril õigus on ajalehte kinni panna ja trahwida, siis on Wabariigi Walitsusel kui kõrgemal wõimul, sarnane õigus ammugi. (J. Temant, maal.: Waat, seda aga ei ole!) Kui aga seda ei ole, siis toetan ennast nuhtlusseaduse § 340. peale. See on Asutawa Kogu otsustada, kas „Maaliidu“ tegewus tõesti oli hädaohtlik, wõi ei olnud seda mitte. Akl. Temant tähendas, et trükiwabadsus on niiwõrd tähtis, et kui seda puutuwad seadused arutamisele tulewad, siis ilmtingimata igasugused parteiwahed peawad kaduma. Minu arwates on ka sõjawägi niiwõrd tähtis asi riigis, et kui keegi julgeks ilma kutsumata oma käed tema järele wälja sirutada, siis tulewad need käed walitsuse poolt kõigi parteide woolu peale waatamata maha raiuda. Kui maaliidu rühm pööras Asutawa Kogu poole arupärimisega, siis mina arwan, on ka Asutawa Kogu otsustada, kes on armastusest läbi imbunud isamaa wastu, kas walitsus, kes tõkke pani maaliidu kuritahtlikule ja riigile hädaohtlikule tegewusele wõi ajaleht „Maaliit“. (Kiidudawaldused pahemal pool ja keskel.)

Juhataja J. Seljamaa: Asutawa Kogu kodukorra § 64. põhjal tuleb Asutawal Kogul otsustada, kas otsekohe läbirääkimisi pidada walitsuse ettekande puhul, wõi teha seda teinekord.

J. Temant (maal): Panen ette läbirääkimisi edasi lükata.

K. Ast (sd.): Ei wõta mitte sõna wastu waidlemiseks, waid uue ettepaneku tegemiseks. Soowin et 15-minutiline waheaeg tehaks, mille järele läbirääkimised tuleksid alata.

Juhataja J. Seljamaa: On tehtud kaks ettepanekut: 1) läbirääkimisi edasi lükata, ja 2) 15-minutiline waheaeg määrata. Panen rhs. Temant'i ettepaneku, mis enne sisse tuli, hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtaw enamusega on ettepanek tagasi lükatud. Kes on selle poolt, et waheaeg määrataks? (Hääletatakse.) Nähtaw enamusega on otsustatud waheaeg pidada. Waheaja pikkuse kohta on üks ettepanek, määrata 15 minutit. Teistsuguseid ettepanekuid ei ole

tulnud, panen selle hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wästu wõetud. Kuulutan waheaja.

Waheaeg algab kell 6.15 min.

Pärast waheaega algab koosolek kell 6.45 min.

Koosolekut juhatab abiesimees **J. Seljamaa**.

Sekretääri kohal abisekretäär **H. Raudsepp**.

Juhataja **J. Seljamaa**: Asutaw Kogu läheb päewakorras edasi.

J. Temant (maal.): Siseminister seis sellel seisukohal, et kui sõjawõimudel teatawad õigused on, siis on sarnased õigused ka siseministril. Praeguse küsimuse kohta ei ole ei Eesti ajutine walitus, ei ka Asutaw Kogu iseäralikke seadusi wälja andnud. Meil on ainult deklaratsioon trükiwabanduse kohta, mis „Riigi Teatajas“ on ilmunud ja muud ei midagi. Sõjawõimude ja tsiwiilwõimude wahekord on seaduste läbi kindlaks määrata. Meil on tunnistatud, et kõik weneaegsed seadused makswad on niipalju, kui neid muudetud ei ole, ja meil tuleb sellepärast tähele panna, kuidas Wene seadus kõnealolewa asja peale waatas. Wene seaduse seisukohast wälja minnes pean tunnistama, et samm, mis siseminister astus, seaduswastane on. Wene seaduse põhjal ei olnud tsiwiilwõimudel sel korral, kui sõjaseadus oli wälja kuulutatud, mingisugust õigust ajalehetele karistust määrata, ega neid kinni panna. Kõik wõim oli koondatud sõjawõimude kätte. See selgub muuseas ka märkusest § 1. juurde lisas I, § 1. — Märkus 2 — juurde Учр. о пред. и пресеч. прест. XIV k. W. s. k., milles on öeldud, et sest silmapilgust, kui kuskil sõjaseadus wälja on kuulutatud, läheb riigikorra alalhoidmine sõjawõimude kätte. Siseministril ei ole enam seda wõimu, mis tal siis on, kui kõwendatud wõi erakorraline kord maksab. Aga ka sõjawõimudel ei ole siis woli nõnda toimetada, kuidas nad aga tahawad; ka nende wõimul on piirid. See selgub lisast 23. paragrahwi juurde II kõites Wene riigi seaduste kogus, kus § 19. näha on, et kindralkuberneridel ja nendekohastel wõimudel on õigus inimesi siis karistada, kui need sunduslikke määrusi on rikkunud. Teiste sõnadega, siis karistada wõiwad ainult, kui teatawad sunduslikud määrused nende poolt enne wälja on antud.

Isegi ajalehti wõiwad nad selle punkti põhjal kinni panna. Praegusel korral ei ole aga ka sõjawõimudel õigust karistust peale panna ei ajalehe ega tema toimetaja peale, sellepärast, et sellekohaseid iseäralikke määrusi wälja antud ei ole. Siseminister seletas, et see õigus siiski tal on ja põhjendas seda sellega, et meil „Riigi Teatajas“ nr. 3, 1918. aastast terwes riigis sõjaseadus wälja on kuulutatud. Mina julgen aga tõendada siseministrile, et tal sest silmapilgust saadik mingit õigust ei ole ei lehetoimetust karistada ega lehte kinni panna. Kõik wõim selles mõttes läks sõjaseisukorra wäljakuulutamise päewal sõjawõimude kätte. Aga ka nemad oleksid wõinud karistada lehe toimetajat ainult siis, kui sellekohane sunduslik määrus oleks nende poolt wälja antud, seda ei ole tehtud. Nii siis ei olnud siseministril praegusel korral õigus trahwida „Maaliidu“ toimetajat härra Tupits'at, ega ajalehte „Maaliit“ kinni panna. Seda ära tundes, muud seletust ma selleks ei leia, peidab siseminister ennast § 340. taha meie nuhtlusseaduses. Selles nuhtlusseaduses on ära nähtud, — see on huwitaw, et meie minister, sotsiaaldemokraat, kui ta juba kõik abinõud oma teguwiisi kaitsmiseks on ära pruukinud, otsib wiimaks tuge wana Wene tsaari seaduses, selles seaduse paragrahwis, mida isegi Wene ajal tegelikult ei pruugitud, — kui keegi kõrgem wõimukandja seadust on rikkunud, siis wõib ta pöörata kõigekõrgema wõimu poole, sel ajal muidugi Wene keisri poole, palwega, et see tema seaduswastase teguwiisi heaks kiidaks. Samal seisukohal seisab ka meie minister — sotsiaaldemokraat, kes ka, mulle näib, ise ära tundes, et tema tegu mitte õige ei ole, pöörab praegusel korral Asutawa Kogu poole, kui meie kõigekõrgema wõimu poole, et see tunnistaks tema teguwiisi õigeks. Muud abinõu tal ka ei olnud. Praegunimetatud Wene seadus lubas aga ainult siis pöörata kõrgema wõimu poole, kui seadust rikuti riigikorra päästmiseks. Riigiwõim pidi hädaohus olema olnud. Ega seda ometi härra siseminister meie riigikorra kohta tõendama tule. Ei wõi ju sellepärast siin seda paragrahwi pruukida. See selgub ka härra siseministri enese põhjendusest ta karistamise määruses, mis ta ise alla on kirjutanud, kui ta ajaleht „Maaliidu“ kinni pani. Seal öeldakse, et tegew toimetaja trahwitakse 15.000 margaga juhtkirja eest, mis ilmus „Maaliidus“ 31. okt. s. a. Raha tuleb 24. tunni jooksul teate kätte-

saamisest arwates sisse maksta, muidu pannakse ajaleht jäädawalt kinni. Lõpuks allkiri: Tallinnas 31. X. 19. Siseminister Hellat.

Nii siis ei ole praegusel korral muud sündinud, kui ajalehe toimetaja on seaduswastaliselt 15.000 margaga karistatud. Kui raha oleks ära makstud, oleks leht ilmuda wõinud. Kus oli siis see hädaoht. Ma ütlen weel rohkem, kui meie maaliitlased oleksime tarwiliku leidnud olewat, et leht oleks pidanud edasi käima wana nime all, siis meie oleksime ka selle 15.000 marka ära maksnud, mis igatahes iga üksik maaliidu tegelane muretseda oleks jaksanud. Aga meie ei maksnud. Meie tahtsime näidata, et seadusewastasel teel ei tohi teie riigikassasse raha saada, millest pealegi ometi midagi kasu ei ole teie praeguse riigimajanduse asjaajamise tõttu. Selle 15.000 margaga ei suudaks meie midagi enam päästa. See oli põhjus, miks seda raha ei maksetud. Nii tuleb siis wälja, maksa 15.000 marka ära ja tee siis mis tahes. Aja nii palju kui tahad riigiwastast poliitikat. Maksa aga ainult. Nõnda kaitseb siis meie siseminister meie riigikorda, kui ta arwab, et see hädaoht on. Ma saan aru, härra siseminister on ju ka inimene, temal wõib olla, on ehk ekspansiwne iseloom, ta wõib kergesti tasakaalu kaotada. Ta wõib wigu teha. Mina oleksin aru saanud, kui ta oleks ilmunud Asutawa Kogu ette ja öelnud, et ta on eksinud. Siis oleks tema minu silmis poole pikem olnud, kui ta praegu on, kus ta ennast õnnetu § 340. taha ära peita tahab, ehk küll üks minister oma iseloomu tundma peab, sest suured järeldused on tema tegudel. Nii aga ennast ühe paragrahwi taha peita ei saa, kui see paragrahw seda kaitset ei anna. Teiselt poolt, ütlen mina, mis on ühendust peatoimetaja karistamisel lehe kinnipanemisega. Härra siseministril on ju väga hästi teada, et „Maaliit“ ei olnud ju härra Tupits'a isiklik warandus. Lehe wäljaandmise jaoks on kirjastusühisus olemas. Kui ajalehe toimetaja seadust rikkus, siis peaks tema selle järeldusi kandma. Teie wõiksite ju puuri pista sõnawabaduse eest, pealegi kui see praegusele demokraatlikule korrale nii tarwilik on. Wõetakse ju nüüd nii paljudel nende wabadus ära demokraatia nimel. Kui praegune ajajärk ei oleks sotsialistliku walitsuse ajajärk, ega meie siis ka niipalju ei räägiks. Nüüd aga kuuleme kõlawaid sõnu, sisuliselt on walitsemise wiis nii mõneski asjas hullem, kui Nikolai

ajal. Meie protesteerime sarnase korra ja teguwiisi wastu kõigest jõust! Nõnda edasi minna ei wõi, niisugune kord ei wõi walitseda demokraatlikus riigis, nii aetakse ainult tagasikiskuwait sihte taga. Sellepärast oleme meie Asutawa Kogu poole pööranud, et vähemalt tulewikus sarnaseid nähtusi ei korduks.

Kui meie pöörame härra siseministri määruse juurde tagasi, siis näeme, et lehe kinnipanemise ja toimetaja trahwimise põhjuseks on toodud see juhtkiri, mis ilmus 31. oktoobril s. a. Täna meie aga kuuleme härra siseministri käest, et suures hulgas juhtkirjades sarnaseid „hirmsaid“ mõtteid on ilmunud, kuna ainult ta pikemeel, mis tal omane, — teod näitawad küll midagi teist, — kunni 31. oktoobrini on kannatanud, kus wiimaks kannatus lõppenud. Kui sellele seisukohale asuda, millel härra minister seisab, kui ta selektab, et „Maaliidus“ enne kinnipanemist terve hulk riigile hädaohtlike artikleid on ilmunud, mis ta aga kõik kannatanud, kunni wiimaks 31. oktoobril artikkel ta kannatusele lõpu peale teinud, kas ei peaks meie siis härra ministrit wastutusele wõtma, et ta sarnaseid hädaohtlike artikleid eelmistes numbrites sallinud oli. Ja kas siis oli kõigest neid 15.000 marka tarwis, et riiki hädaohust päästa. Nõndawiisi arwan ma riiki ometi ei walitseta, olgu see ka nii wäike, kui meie Eesti on. Suured mehed, kes riigi päästmise peale wälja lähewad, vähemalt sõnades, ei peaks selleks mitte nii wäikseid abinõusid otsima. Edasi räägib härra minister, et mulle tuleb küll meelde kohtu poole pöörata, aga mis sa teed, olid ajad, kus ma kohtu poole pöörasin, aga nüüd ei kuulä kohtud enam sõna, sellepärast olin ma sunnitud sarnast abinõu tarwitusele wõtma, nagu praegusel korral ma wõtsin. Mina arwan, härra siseminister eksib sügawasti ja haawab isegi meie riigiasutusi. Meie kohus on igatahes see asutus, kes meie riigis kõigeraskemat koormat kannab ja kes majanduslikult wõib olla kõigewähem kindlustatud on. Mina kui tegelik jurist, wõin öelda, et meie oma kohtu ja prokuratuuri peale uhked wõime olla. Ja kui siis sarnase töö juures — ma julgen tõendada, meie kohtus töötawad praegu kõigeparemad jõud, — siseminister tuleb tõendama, et tema ei julgenud pöörata kohtu ja prokuratuuri poole sellepärast, et seal seadusekaitsmist ei leia, siis ütlen mina, et ta seda sealt iialgi ei ole otsinudki. Mina tean, et meie kohus ja prokuratuur ei

tantsi küll iga võimukandja waimu seisukorra järele, mis väga muutlikud iseenesest on, sest kord lauldakse väga kõrgeis toonides, teine kord aga üsna minooris. Igatahes leian ma seda ministri oletamist hiilgawaks tõenduseks olema meie kohtu ja prokuratuuri suure väärtuse kohta. See siseministri kõne on iseenesest väga hingeülendaw, sest ta näitab, et meil on riigis weel asutusi, mis ajakõrgusel seisawad ja kes teatud tagatist annawad, et meil kõik weel lõppenud ei ole, kuna muul alal meil samal ajal asju sünnib, mis ahasusse ajab. Härra Hellat kui inimene on ju aus; kui oma endisest ametwennast pean ma tast lugu. Kui siseminister ei ole ta aga mitte ainult soovitamata, waid isegi kahjulik. Kui ma meelde tuletan neid põhjusi, miks meil praegu inimeste wabadus ära wõetakse, siis ei wõi ma praegusel korral, kui endine prokuröör, waikides mööda minna. (Ägedad wahelhüüded pahemalt poolt.) See, mis „Maaliiduga“ juhtus, sündis juba ennegi teistega, sellepärast arwan mina, et siseministri tegewuses muudatus peab tulema, sest muidu lähme meie palju hullemini tagasi, kui meie Nikolai ajal elasime. Õeldakse, Maaliit räägib palju armastusest, tegelikult aga ei ole ta seda üles näidanud. Mina tuletan meelde neid aegu, nii wanad te kõik ju olete, isegi seal pahemal pool, et seda mäletada, kuidas nii mõnigi praegune isamaapäästja aasta eest seasinkidega ja kanamunadega wäljamaale ruttu siis sõitis, kui maaliitlased kuulipildujate juures istusid ja Eestit sünnitasid. (Ägedad wahelhüüded pahemalt poolt.) Need härrad aga, kes oma armastusega igal sammul nüüd hoopewad, arwasid omal ajal, et parem on ennem täna kui homme wäljamaale saada. Meie, maaliitlased, kes meie Eesti riigi sünnitamisest osa oleme wõtnud, arwame, et meil ka moraalne õigus on nõuda selles riigis õiguslikku korda. Sellest seisukohast wälja minnes panen Asutawale Kogule ette wastu wõtta resolutsiooni: „Asutaw Kogu tunnistab siseminister Hellati otsuse „Maaliidu“ toimetaja härra Tupitsi karistamise ja „Maaliidu“ kinnipanemise asjus seadusewastaliseks ja läheb päewakorra üle.“

Siseminister A. Hellat: Mina waatan „Maaliidu“ kinnipanemise peale ja ka selle arupärimise peale palju tõsisemalt, kui härra Temant, kes sellest asjast farssi tahtis teha. Ma olen öelnud, et

kerge meelega seda ei tehta. Nüüd öeldakse ja käänatakse mu sõnad teisiti, et ainult see wiimane number mõõduandja on olnud. Ühe ajalehe kinnipanemine teatawal silmapilgul sünnib ülepea selle kahju eest, mis see ajaleht on toonud. Aga igal inimesel on õigus, kui ta aru annab, ette tuua teatawat tõendust, ja siin ei saa ju Teie, härra Temant, ega keegi teine ära salata, et see wiimane number kõigemõõduandwam oli. Nüüd toote Teie ette, nagu kellelegi seda 15.000 tarwis oleks olnud. Ma ei tea kas Teie ise seda tõesti usute, wõi mispärast Teie seda ette toote. On rahatrahwid olemas ja on ka isikute kinnipanemisi olnud; kui nüüd määratakse rahatrahw, siis tehakse seda teatawatel põhjustel, et kirjutaja hakkab seda asja pikemalt järele mõtlema, et nii riigi seisukorraga mängida ei wõi. Kuid nüüd tõendatakse siin, et trahwi põhjus wõib seista ainult selles, et määrata lihtsalt 500 wõi 3.000 trahwi selleks, et raha saada. Seda ei wõi keegi ju ometi mitte tõendada. Pärast seda ei ole „Kaja“ wanal toonil mitte enam edasi kirjutanud, see on päris kindel! Samuti ei saa ka „Maaliidu“ toimetuse liikmed tõendada, et nad korrektselt oleksid üles astunud ja kirjutanud, nagu nemad seda oleksid pidanud kirjutama.

Siis leian ma, et see kaunis naljakas on etteheiteid teha, nagu tahaksin mina paragrahwide taha ennast ära peita. Ma ei ole ennast mitte peitnud. Mina ütlen, et ma olen seda teinud, mis minu kohus oli, ja kes walitsuse käsutusel toimetab, selle kohus on selle eest walwata, et mingisugune hädaoht riigile mitte kardetaw ei ole. Kui mina ka kindralkuberner oleksin olnud, wõi oleksin ma kes ma oleksin, siis oleks ikkagi minu kohus sarnasel juhtumisel teatawaid samme ette wõtta, ja olen ma korra need sammud ette wõtnud, siis ütlen, et mul oli selleks õigus ja see on isegi seaduses ette ära nähtud. Siin on kerge öelda, et see on tsaariaegne seadus, kuid meie ju elame kõik praegu tsaariaegsete seadustega. Seda teab ju igaüks, et seadusi ei saa paari päewaga ära muuta, aegamööda aga saawad need ümber töötatud. Muutke see seadus ära, kui see teile ei meeldi, ja siis tuleb selle asemele mõni teine paragrahw. Ega ma mitte süüdi ei ole, kui kindralkuberner „Maaliitu“ kinni ei pannud, selsamal ajal jällegi „Sotsiaaldemokraadil“ ilmsüüta kirjatükki ei lasknud mitte awaldata. See kõik ei puutu küll

minusse, aga kui midagi awaldatud on, siis mina seda hädaohlikuks saada ei lase.

Ärge saage siin minust mitte nii aru, nagu oleks siin prokuratuurile mingisugune etteheide tehtud. Ma olen öelnud, et prokuratuur ja kohus on õieti talitanud. Peab igatahes tunnistama, et administratiivjõul rohkem wabadust on. Tema ei ole mitte nii paragrahwi küljes kinni, kui prokuratuur, kes peab ainult seadusest kinni pidama. Nii ei ole ma mingisugust etteheidet prokuratuurile teinud, waid olen alati tunnistanud, et prokuratuur tarwilikul kõrgusel seisab ja nii ka seisma peab. Kuidas aga peab ära otsustama niisuguseid asju, milles walitsusewastast määrgata on, see jääb walitsuse hooleks ja walitsus saab selle eest wastutama, kui ta ei ole mitte õieti toimetanud. Kui nüüd siit poolt ei oleks selgeks tehtud, et nende artiklite sisu ei olnud riigiwastane, siis oleks siin hoopis teine jutt olnud, aga minewal koosolekul ütles härra Uluots ise, et tehke selgeks nende artiklite sisu ja siis toimetage meiega, kuidas ise soowite. Mina aga nendest juhtkirjadest teistmoodi aru saada ei oska; oleks keegi tsaariajal katsunud niiwiisi kirjutada, siis oleks ta teada saanud, mida kõigepehmem minister oleks teinud.

J. Uluots (maal.): Austatud rahwasaadikud! Härra siseminister luges praegu ette terve rea wäljawõtteid üksikute juhtkirjadest, mis „Maaliidus“ ilmunud. Et nendest wäljawõtetest aru saada, peaksid käepärast olema kõik need numbrid, millest ta wäljawõttes tegi, ja siis oleks selginud, et nendes juhtkirjades midagi süüwäärt ega riigiwastast ei ole. Neid numbrid mul praegu käepärast ei ole, aga siiski katsun seletust anda. Selle seletuse alguseks pean kohe tähendama, et meie elame praegu demokraatlikus riigis. See tähendab, et rahwal on olemas wõimalus oma esitajaid walida oma esituskogusse ja nende esitajate kaudu ning muul teel on rahwal ja tema üksikutel kihtidel wõimalus awaldada oma arwamisi selle wõi teise küsimuse kohta, mis riiki puutuwad. Loomulik aga on, et demokraatlikus riigis arwamised riigi hea seisukorra kohta sisepoliitiliselt kui wälispoliitiliselt mitmesugused on. Ühed wõiwad näiteks arwata sisepoliitiliselt, et tarwis on sotsialistlik kord sisse seada ja selle eest nad ka wõitlewad, andes wälja kirjandust, seletusi, kihutuslehti jne. Nad wõiwad olla niisuguses pühas arwamises, et meil

peab olema sotsialistlik kord ja et meie selle korra poole ka läheneme. Teised ja nimelt wastased parteid ja rühmad wõiwad aga arwata ja arwawad, et meie mitte sotsialistliku korra poole ei lähene ja ei pea ka lähenema, et mitte ei pea sotsialiseerima, natsionaliseerima jne. Niisugused arwamised on kõik loomulikud ja tulewad nad seltskonna mõjust. Kui meie demokraatlikus riigis tahame elada, siis peame neid arwamisi arwesse wõtma ja siis peame laskma neid ka awaldada. Wastasel korral kaob üldse demokraatliku riigi põhimõte ära. Ma tõin ainult ühe näite. Aga inimestel wõib samasuguseid wastolusid, arwamisi olla wäga mitmesugustel teistel aladel sisepoliitilises elus. Täiesti selge on, arwan mina, et keegi teie seast ei ole siin laps ja saab wäga hästi aru, et riigi wälispoliitikas niisamasugused wastupidised arwamised wõiwad olla, kui sisepoliitilises küsimustes. Tuletan ainult meelde neid lahinguid, mis näiteks löödi suure sõja algul, kus selle üle arutati, kellega liituda, kas ühe wõi teise sõdija poolega. Tuletage meelde Bulgaariat, Rumeeniat, Itaaliat ja teisi, ning teie näete, et seal wõiwad aastapikkused waidlused ja arutamised olla.

Nõnda siis, austatud koosolijad, teie teate wäga hästi ja saate aru, et meie kõik elame demokraatlikus riigis ja loomulikult on ja wõiwad olla meil mitmesugused arwamised nii sise- kui wälispoliitika kohta. Pean aga ütlema, et minu arwates wälispoliitilised küsimused on meil praegu kõigetähtsamad ja nimelt wäga tähtis on wahekord liitlastega ja enamlastega. Iseenesest aga mõista, et ka selle tähtsama küsimuse käsitlemisel lahkarwamised wõiwad ja pidid tulema. Sellepärast on arusaadaw ka „Maaliidu“ seisukoht. Mina arwan nimelt, et need juhtkirjad, mida hingama läinud „Maaliit“ awaldas, kindlat wahekorda tahtsid luua liitriikidega selles mõttes, et meie oma wälispoliitikat ajaksime kindlas kooskõlas liitriikide omaga. Selles asjas minu arwates kahtlust ei ole. Kui neid juhtkirju lugeda, millest härra siseminister ainult wäljawõtteid tegi, siis ei wõi keegi seda eitada. Teisest küljest „Maaliit“ oli õige umbusklik ja waenulik rahutegemise asja ning enamlaste wastu. Ja ei saa salata, et temal selleks ka põhjusi oli. Mitmel korral mindi ju rahu tegema, kuid midagi polnud sellest weel wälja tulnud, olid seega põhjused, mis rahutegemist takistasid. Teiseks ei ole saladus, mis

enamlastes enesest kujutawad. Teie näete siis, et teataw orientatsioon, poliitiline arusaamine oli siin mõõduandew, ja kui „Maaliit“ kartis enamlastega rahu teha, kui ta selle hukka mõistis, siis wõite teie arwata küll teist wiisi, aga teie peate tunnistama, et midagi Eesti riigi wastast selles ei olnud, waid arusaamises rahutegemise ajast ja rahutingimistest ning enamlastest olid siin wastolud „Maaliidu“ ja enamuserakondade wahel. Aga ka selles ei olnud midagi sarnast, mis Eestis oleks üksinda olnud ja teistes maades poleks awaldunud. Siin juhin teie tähelepanu selle peale, missuguseid ägedaid lahinguid löödi Prantsusmaal walimistel sellesama küsimuse kohta: kas enamluse poolt wõi wastu? Kas interwentsiooni poolt wõi wastu? Prantsusmaal wõitis, nagu teate, enamluswastane wool. Niisamasugune lugu on ja oli ka Inglismaal. Ka seal ühed hoiawad tingimata interwentsiooni poole, täiesti enamlaste wastased, teine wool aga katsub mingisugust ühendust luua enamlastega ja teed kokkuleppele otsida. Siit näete nüüd teie, et niihästi Prantsusmaal kui Inglismaal olid ja on needsamad woolud ja wastolud, mis meilgi Eestis. Wahe on ainult selles, et Prantsus- ja Inglismaal oli enamluswastane wool wäga suur, walitsew ja mõõduandew, meil aga wäike ja wastasrinnaline. Wiimasel ajal, nagu näha, on tekkimas miskisugused muutused nii wäljamaal, kui wististi ka meil. Kuid igatahes kui nüüd meil „Maaliit“ sarnase poliitilise liini läbi wiis, mis Prantsus- ja Inglismaal maksew, wõi neid samu waateid esitas, mis seal olid, siis ei wõi teda ometi sellepärast juba kinni panna. (S e g a s e d w a h e l h ü ü d e d j a r a h u l o l e m a t u s e a w a l d u s e d p a h e m a l p o o l.) Lubage mind rääkida, ma toon ette kõik need asjaolud, millest täna siseminister rääkis ja walgustan seisukohta.

Edasi öeldi, et „Maaliit“ wälispoliitilistes küsimustes enamuserakondadest lahku minnes miskisugust kuritegewust awaldanud. Peale selle kui siseminister Hellat oli wäljalõikeid „Maaliidust“ ette lugenud, pööras ta iseäralikku tähelepanu selle peale, et see olla juba kuritegewuslik nähtus, kui „Maaliit“ oli öelnud, et walitsus lõigata katki sidemed liitriikidega. Sellega pidi juba „Maaliit“ toime olema pannud midagi riigiwastast. Mina aga pean tähendama, et „Maaliidus“ 31. oktoobrist tõesti wist sidemete katkilõika-

misest räägiti ja nimelt selles mõttes, et walitsus on hakanud enamlastega rahu tegema ilma liitriikide nõusolemiseta. Aga selles ei olnud midagi uudist ja iseäralikku. Oleksite teie lasknud wastuse andmist siseministri seletuste peale edasi lükata, siis oleksin ma telegrammid ja ajalehed, ka „Waba Maa“ ja isegi „Sotsiaaldemokraadi“ toonud, kus olid sees needsamad teated ja nimelt, et Inglise ja Prantsuse ajalehed kirjutawat, et Balti riigid ilma liitriikide nõusolemiseta rahuläbirääkimisi on alganud. Veel rohkem, need teated olid „Esturi“ kaudu saadud. Wiimane on siiaamaani ametlik telegraafiagentuur olnud ja waletada ta seega ja walitsusele kahju teha ka mitte ei wõinud. Maaliidu koosolekul, kus see küsimus arutamisel oli, ütles maaliidu esitaja siin otsekohe, et temale wahekord liitriikide ja meie wahel rahutegemise küsimuses enamlastega teadmata on. Meil oli see teadmata, meile sellest esialgul ei teadustatud, nüüd oleme igatahes rohkem orienteeritud, aga sel ajal oli meil teadmata see asi ja meie ei ole ajalehes muud awaldanud, kui seda ametlikku „Esturi“ telegrammi, et läbirääkimistele on asutud ilma liitriiklaste nõusolemiseta. Keegi seda wäidet „Esturi“ teadetes ümber lükata ei saa, ja minu arwates oli see loomulik ja niisuguseid järeldusi mina ei mõista, mida siseminister seletas. Teie nägite iseenesest, et selles mingisugust kuritegu ei olnud.

Ühenduses sellega tõi siseminister teise wäite, nagu „Maaliidus“ oleks öeldud, et uut ja suurt pealetungimist on algatud. Ma pean ütleva, nõnda öelda uuesti kirjeldama seda seisukorda, kui „Maaliit“ selle teate tõi. Teie teate, et sel ajal Deniikin tungis Moskwa ja Jude-nitsh ligines Petrogradile ja just selsamal ajal, kus enamlus üldse näis kokkulangemisel olewat, just samal ajal algatasite teie ja jätkasite teie oma läbirääkimisi enamlastega. Wõib olla, et „Maaliit“ eksis, wõib olla ei olnud ta kaugeltnägija, aga üht asja ei saa ometi ette heita, et „Maaliit“ küsimust arutades ei wõinud otsusele tulla, et enamlus wõib kokku langeda, aga just selsamal ajal nõnda öelda, kui teine on juba wõlla all, hakati temaga läbirääkimisi pidama. Faktid Wenemaa seisukorra üle olid olemas, mis niisugust järeldust lasksid teha. (K. K o n i k, tõer.: N a i i w!) Dr. Konik ütleb, et see waade on naiiw, on ju palju imesid ilmas, üks on ühes asjus naiiw ja teine

on teises asjas, ja nõnda ka see väide, mis härra Hellat ette tõi, ei ole mitte sarnane, et selle eest „Maaliitu“ võiks vastutusele võtta. Kui nüüd Inglismaal Lloyd George kõne on pidanud, et kuidagi interventsiooni Wene asjus lõpetada, siis on parempoolsete hulgas suur torm tõusnud, kuid Inglismaal ei panda lehte mitte kinni, meil aga pannakse sellepärast kinni, misugust algupärast ja iseloomulikku asja siseminister katsub kaitsta. Nõnda siis näete teie ühelt poolt, et sel ajal oli suur ja uus pealetungimine enamlaste peale selles mõttes, et enamlaste ümber ei olnud kunagi sarnast rõngast tõmmatud, selles mõttes oli ta suur ja et ta uus oli, seda sellepärast, et oli ju mitu korda katsutud enamlasti hävitada, aga kuidagi ei olnud see korda läinud, aga nüüd mindi uuesti jälle pealetungimisele. Siin kuritegeliselt midagi arutada ei või ja kui siin seda praegu kirjeldasin, siis sünnib jällegi kuritegemine. „Maaliit“ on põhimõtteliselt enamlaste wastaline ja kui walitsuse mehed mitte nõnda põhimõtteliselt enamlaste vastu ei ole, siis saan mina sest aru, aga ega „Maaliitu“ selles süüdistada ei või, kui tal teine arwamine on, kui rohkem enamlussõbralisel lehel või walitsusel.

Siis rääkis siseminister armastusest õige palju oma kõne algul. Armastusest võib ju palju kõnelda ja suured romaanid on sellest kirjutatud, ja kui riigi asja waadatakse, aetakse, arutatakse, siis teataw patriotism ehk isamaa-armastus peab kahtlemata olema. Igalühel on kalduwus oma isamaale kuidagi kasu tuua, nõnda-öelda sellekohaselt, kuidas inimeste waated on, ainult siis on nad kuritahtlikud ja otse riigiwastased, kui nad otsekohe wälja lähewad kahju tegema. Seda ometi „Maaliit“ teinud ei ole, nagu härra siseminister Hellat'i kõnest järgnes, et wiha-waenu walitsuse ja sõjawäe wahel luua. „Maaliit“ toimetab täiesti reaalses piirides ja isamaale otsekohe kahju ei tahtnud ta mitte tuua. See, mida siseminister ette tõi, ei ole minu arwates mitte sugugi see, mis uskuma paneb ja kedagi uskuma võib panna. Kui meie mehed Krasnaja Gorka all sõdisid ja walitsus rahuläbirääkimisi pidas, siis kirjutas „Maaliit“ järgmiselt: samal ajal, kui meie mehed Krasnaja Gorka all werd walawad, peawad wastawad mehed rahuläbirääkimisi ja häwitawad poliitilisi effekte, mis meie sõjamehed on loonud. Seda wäljawõtet luges siseminister Hellat kuriteoks. Mi-

nagi pean tunnistama, et faktid olid niisugused: ühelt poolt uuendati koguni rahuläbirääkimisi, teiselt poolt aga sõditi. Minu arwates peab ajaleht igatahes olemasolewaid nähtusi kirjeldama. Asjalugu on niisugune, nähtawasti tahate teie kedagi süüdistada, mida mina kaitseda ei taha. Mina ütlen järgmist, ja wõin rääkida sellest, mis on ajalehtedes kirjutatud: meie mehed võtsid osa lahingutest, kui põhjaarmee edasi tungis. Sellest ei wõi keegi järeldada, et kokkulepet oleks tehtud põhjaarmee ja meie sõjawäe wahel, ja ei ole keegi seda ka öelnud. Meie walitsus oleks tingimata sellel puhul näidata saanud nii Prantsus- kui ka Inglismaale, kes meile meie iseseiswuse mõttes kasulikud on, et meie enamlaste wastased oleme. „Maaliidu“ artikkel räägib: selle asemel, et seda teha, uuendas meie walitsus seda läbirääkimist enamlastega, mis wastandiks sellele efektile oli. See on fakt, mida salata ei saa, ja kui „Maaliit“ on seda rääkinud, wabandage, ega see kuritegu ei ole. Kõiki võib enesele ette kujutada, ettekujutuse wõimalus ei ole mitte piiratud, waid nii suur, kui suur kellegi fantaasia on. Kui tahetakse üles võtta, et „Maaliit“ walitsuse ja sõjawäe wahel wahekorda halwaks tahtis teha, siis on minu arwamine rohkem, kui seda „Maaliit“ tegi. Kui „Maaliit“ sõjawäge puudutas, siis oleks sõjatsensor kõik maha tõmmanud, mis sõjawäe kohta halwasti oli öeldud, aga sõjatsensor on kõik juhtkirjad läbi lasknud. Nähtawasti ei leidnud sõjamehed, et see artikkel oleks sõjawäge puudutanud. Meie oleme alati sel seisukohal seisnud, et walitsuse käes täielik wõim peab olema. Walitsuse käes peab täidesaatew wõim olema ja täidesaatwa wõimu alla käib ka sõjawägi. Tahan peatada kõigewiimase punkti juures, mis võib olla, kõigerohkem mõõduandew on, et „Maaliitu“ süüdistada ja teda siis wastawalt kinni panna. Siseminister luges ette, et „Maaliit“ olla kirjutanud, nagu walitseksid meie riiki „suured lapsed“. Teie saate aru, see on piltlikult mõista, nad on küll organismi poolt suured kogud, kuid riiki ei saa nemad hästi walitseda, sest waim on nõrk. Kui selleaegne walitsus oleks hea olnud, suure mõistusega, mitte lapse mõistusega, siis ei oleks walitsust tarwis olnud uuendada. Teie näete nüüd, et selleaegne walitsus, mida „Maaliit“ nõrgaks pidas, sai muudetud. Teie ise võtsite sügawas hauawaikuses selle otsuse wastu, tunnis-

tasite oma waikusega: „waata, wilets ta on“. Asjad ja lood on ise „Maaliidu“ seletust tõendanud. Juhin tähelepanu härra Hellat'i seletuse peale, nagu oleks „Maaliidu“ asemel „Kaja“ hoopis wiisakamalt kirjutama hakanud. Minu arwates mingisugust kuritegu ei ole lehes olnud, seda ei saa öelda, et demokraatlikkude riigi põhimõtete wastu oleks midagi kirjutatud, seda ei saa meie selgeks teha. Ühe asja juures jään veel peatama, ja nimelt selle juures, kas siseminister arwas, et see artikkel nii riigiwastane oli, mina arwan, et mitte, sest oleks „Maaliidu“ väljaandja 15.000 välja maksnud, siis oleksid nad wõinud niisama tööd teha, aga mina ometi rehkendan, et minister mitte ei laseks 15.000 marga eest, mida tema pealegi ise ei saa, waid mis riigikassasse läheb, et ta oleks lasknud „Maaliitu“ riigile kahjuliku tööd teha. See on selge, ja nõnda wastuwaidlemata, et siseminister isegi ei arwa, mis ta räägib. Ühte asja mina saan aru, et inimene, kui ta näeb, et talle halbatusi öeldakse, ta kohta seda ja teist räägitakse, ühe sõnaga teda arwustatakse, et see inimene wiimati wõib närwiliseks minna. See on niisugune asi, mida salata ei saa, see sünnib õieti sagedasti. Ma näen, et teie olete närwiliseks läinud, sest teie ei lase kõneleda, teete häält. (Üldine naer.) Loomulik on, et kui siseministri ja walitsuse wastu kirjutati ja kui see temale ei meeldi, et ta siis närwilises meeleolus wõttis paberi ja kirjutab alla ja saatis wastawasse ametkohta. Teie näete, et inimlikust seisukohast on see arusaadaw, aga riiklikust seisukohast ei ole ta seda mitte. Ma saan ju aru, et meie küsimustes läheme lahku, eriti sise poliitikas, aga sellepärast ei wõi veel meie suud sulguda, ega teid ainult lasta rääkida. Kui ilmuwad ainult teie ajalehed, siis ega seal kõike ära ei öelda, seal on ainult see, mis teie kõnelete, aga kui meie rahwawalitsust tunnistame, rahwast kui kõrgemat wõimukandjat, kui majesteeti, siis ei wõi meie mitte lubada, et walitsus ainult oma arwamist awaldab. On ka waja majesteedile teisi asju rääkida. Ja sellest seisukohast välja minnes arwan mina, kui leht kinni pannakse, et siis teatawat märkust wõib teha, et lausa pandaks kinni, aga mitte kinni ei panda hüpoteegiliselt — niimoodi, austatud Asutawa Kogu liikmed, nii ei wõi mitte toimetada. Mina katsusin väga heatahtlikult rääkida, sest minagi pean härra siseministrist lugu, et ta aga ener-

giline mees on, siis wõib ta oma närwilikkuses energilisi samme astuda, mis aga igakord õiged ei ole.

J. Semper (sr.): Ma ei taha mitte „Maaliidu“ ega siseministri omawahelisesse waidlusesse segada, ega ka sellesse poleemikasse, mis siin on ette wõetud, aga ma näen, et see küsimus on laiem: ta puudutab üldse sõnawabadust. Tuletagem meelde iga erakonna etteheiteid teisele erakonnale selles mõttes, et nad oma lubadusi ei täida Asutawas Kogus. Needsamad erakonnad, kes enne praegust walitsust walitsuses olid, heitsid rahwaerakonnale ette, et ta oma maaseaduse kawaga seda Asutawas Kogus ei anna, mis ta walijatele kuulutas. Ma jätan nüüd rahwaerakonna kõrwale, sest ta on väga reaalspoliitiline, aga ma tahaksin tähendada, et needsamad erakonnad, tööerakond ja sotsiaaldemokraadid ka väga reaalspoliitilisele alusele on läinud ja nimelt neid lubadusi, mis nad kogu aeg on kuulutanud, nüüd teise käega tagasi wõtawad. Mis saab kõigist wabadustest niisugusel teel, kui ühe käega kogu aeg, alates juba parteide sündimisest saadik, rahwale ulatatakse hüüdsõna: „Sõnawabadus, trükiwabadus jne.“ ulatatakse nimelt pahema käega, kuna paremaga kistakse nad ära ja katsutakse nad ära häwitada. On ju praegu üldine nähtus, et igasugused wäljakuulutatud wabadused saawad täiesti nulliks. Ühelt poolt otsitakse paragrahwi, mille taha ennast ära peita. Tihti ei ole paragrahwi olemas ja nagu käesolewal juhtumisel peidetakse ennast mingi § 340. taha ära. Ja ei juleta mitte otsekohe öelda, et see on lubamatu, et niisugust seadust ei ole olemas, mille põhjal lehte wõiks kinni panna, waid hakatakse paragrahwi otsima. Minu arwates on see lihtne maskeraad, silmakirjalik ja mitte midagi muud.

Kõigehullem on see, et need paragrahwid, mis leitakse, ei ole mitte praegu loodud paragrahwid, waid on pärit nende maade seadustest, mis meilt idapool on. Iseloomuline on see, et wabaduse kitsendamises tahetakse meil käia ikka idamaade poliitikat. Teie leiate Lääne-Euroopa kõigetagurlikumates riikides isegi anarhistlikke lehti täiesti wabalt ilmuwat, kuna siin Eestis tarwitatakse aga ida poliitikat selles mõttes, et sõnawabadust kõigiti takistada. See oleneb imelikust wõimust arusaamisest, mis Eesti walitsusel olemas on, nimelt tahetakse

näidata, et ollakse tugew wõim, kuid selle tugewust näitawa shesti juures ollakse äärmiselt närwilik, ei teata mis wõimuga peale hakata ja see juhtub igal alal, näiteks ajalehtede, eriti ka meie ajalehe kinipanemise juures. Seda näeme ka üksikute streigi- ja koosolekuwabaduse kitendamiste juures ja nõnda edasi. Ei olda küllalt järjekindel ja ei teata, mis teha, ja wõib olla pärast kahetsetakse. Kogu see kõikuw poliitika, wõimu tarwitamise mitteoskamine, see teatud närwilikkus, mis alati walitsemas on, tuletab meelde neid näitlejaid, õigemini neid lauljaid, kes oma aaria lõpul tulewad näitelawal saali ette ja panewad ühe käe südame peale, kuna teisega teewad niisuguse liigutuse õhus, nagu püüaksid nad kärpseid. Tõepoolest meie näeme sedasama siseministri kõnes: käsi pannakse nõndanimetatud „esimest sorti isamaa armastuse“ peale ja teisega püütakse „Maaliidu“ kärbest.

Siseminister A. Hellat: Härra Uluots tähendas, et ta minust lugu peab. Mina pean ütleva, ka mina olen härra Uluots'ast lugu pidanud, kuid nüüd, kus teie katsute seletada, mida mina õieti tsiteerinud olen, et ma siis igasuguseid mõtteid nendele ridadele olen tahtnud anda, siis lähete küll eksiteele. Ega teile keegi arwustada ei keela, arwustage, aga asi seisab selles, kuidas arwustust käsitada. Kui teie astute üles ja ütlete, et ka Inglismaal Wenemaa kohta on mitmesugused mõtted, aga kui kirjutatakse, et walitsus on asunud sidemete katkilõikamisele. Katkilõikamisest räägitakse ajalehes mitte 31. oktoobrist, waid 4. oktoobrist. Teie peate ometi tunnistama, et see tõsi ei ole. Teie toonitate pikalt ja laialt enamuserakondade armastusest enamluse wastu, kuna sellest juttugi ei ole. See on nimelt-käsitamiswiis, mis üles ässitab, ning niisuguse ässitamise eest trahwib ka kohus. Oleksid kõik need pikad kommentaarid, mis siin ette toodi, ka juhtkirja juures olnud, see oleks ju teine asi. Aga niimoodi, nagu seal must walge peal seisab, ei wõi sellest teistmoodi aru saada. Teie räägite lastest. Laps oleks aga see, kes arwaks, et sõdur neist kirjutustest nõnda aru saaks, nagu teie siin seletate. Kahte arwamist siin selle üle olla ei saa, et teil tagamõtted olid. Teie toote näiteid ida poolt, aga ma toon ühe läänest, kuidas näiteks Saksamaal toimetatakse. Seal on leht kinni pandud sellepärast, et ta walitsusele ette on heit-

nud, nagu ei oleks wiimane küllalt kohane. (Wahelhüüe: Pandi kinni ainult kolmeks päewaks.) Niisuguste sõnumite eest meie walitsus üldse ei karista. Teie ei näi aru saama, milleks 15.000 rahatrahw on määratud ja loeteda hüpoteegiwõlaks. Ometi peaks selge olema, et rahatrahwi ülesanne see on, et selles asjas edaspidi enam ei eksitaks. Sünnib aga see edasi, siis pannakse leht kinni. See mõte on wäga selge ja loodame, et „Kaja“ edaspidi nõnda kirjutama saab, et tal trahwi ega kinnijäämist karta ei ole.

H. Kuusner (rhw.): Austatud rahwasaadikud! Ma arwan, et ei wõi kahtlust olla selle kohta, et sõnawabadus meie kõigi kaitse all seisab, kuid teatawates piirides. Huwitaw oli kuulda, kuidas mõlemal äärmisel poolel ennast demokraatlikule alusele seati selle arwamisega, et demokraatliku korra juures kõik lubataw on. Ma juhin tähelepanu selle peale, et see wiimane etteaste pahemalt poolt tuletas mulle wäga neid nõudmisi meelde, millega enamlaste ajal esineti. Siis taheti ka, et kõik wabadused absoluutsed oleksid. (Wahelhüüe: Teie nõudmised enamlaste ajal olid ka absoluutsed.) Mina istusin enamlaste ajal trellide taga. Minu arusaamise järele on ka demokratismi juures absoluutsed wabadused wõimatud, iseäranis weel sõjaajal. Meie oleksime esimesed protesteerijad, kui „Maaliitu“ ainult selle eest oleks trahwitud, et ta teatuid väliswõi sisepoliitilisi kawasid oleks arwustanud, milles mingit süütegu ei oleks olnud. Aga ma arwan, et härra Uluots'al täielik õigus oli, kui ta kinnitas, et meie mitte lapsed ei ole ja kirjutustest õieti aru saame; ma ei wõi mitte salata, et see tendents, mis „Maaliidus“ awalikuks tuli, loiaalsuse piiridest välja ulatas. (Wahelhüüe: Mis see tähendab?) See tähendab seda, et ei appelleeritud mitte rahwa, oma walijate poole, waid ainult ühe rahwa osa — meie rahwawäe poole, ja see on lubamatu. (Wahelhüüed: See on wale! Mära saalis. Juhataja helistab. J. Temant, maal.: Teie olite sel ajal haige. Juhataja palub kohatadelt mitte kõnelda.) Mulle oli see lugedes täiesti arusaamatu, ma sugugi neid teeneid ei salga, mis „Maaliidu“ üksikud tegelased meie riigi kasuks riigi loomise päewil korda saatnud ja just sellepärast paistis minule „Maa-

liidu“ seesugune taktika uskumatu ja arusaamatu Asutawa Kogu kokkuastumise ajast saadik. (Wahelhüüe: Kas selle eest pandi kinni?) Kui opositsioonis ollakse, siis ei või ometi veel loaalsuse piiridest välja minna. Meie näeme, et walitsuse tegewus ennast mitte awaldanud ei ole arwustamise sulgumises, ega mingis mõtete monopooli maksmapanemises, waid siin on talitatud riiklikkude huwide kaitseks. Wõib ju waielda wormilise külje poolest. Aga need paragrahwid, mis rhs. Temant ette tõi, ei ole veel ainukesed, mis ajalehe kinnipanemist õigustaksid ja mida walitsuse esitaja wadaduse korral tarwitada võib, on veel olemas kubermangu asutamise seaduse 23. punkti juures punktid 14. ja 12. Ka võib waielda selle juures, et meil kindralkuberneri olemas ei ole jne. Eesti rahwaerakonna rühma nimel panen Asutawale Kogule ette järgnewa resolutsiooni: „Walitsuse seletust ajaleht „Maaliidu“ kinnipanemise asjus ära kuulates, tunnistab Asutaw Kogu walitsuse sammu õigustatuks ja läheb päewakorras edasi.“

J. Uluots (maal.): Ma tahtsin ainult ühe faktilise märkuse teha härra siseministri seletuse peale. Kui on asi niisugune, et ajaleht „Maaliit“ oleks walitsusele midagi niisugust öelnud, mis kuritegeline on, siis on ju terve rida neid wanu, wanaaegseid paragrahwe, terve skorpiooniline arsenaal, mille oleks wõinud käima panna „Maaliidu“ wastutusele wõtmiseks ja kinnipanemiseks. Siseminister ei ole aga katsunudki neid paragrahwe kasutada ja sellest järeldan mina, et siin mingisugust kuritegewust ei ole olnudki, kuritegewust ei wõinud olla, aga kui see puutub arwustamisse ja lahkõtetesse, siis iseenesest mõista pidi see tüli tulema, sest sotsiaaldemokraadid ja maaliit ei ole mitte üks ja seesama, loomulikult lähewad nad sellepärast lahku. Mis puutub aga „Maaliitu“ ja enamlastesse, siis on maaliitlased nende wastased. (Naer.) Kuna seal pool (näitab pahemale poole) just rohkem nendega koos on oldud; ma ei ütle seda mitte nii, ma ütlen, see on täiesti loomulik. (Wahelhüüded.)

Juhataja **J. Seljamaa**: Palun mitte wahelhüüetega segada.

J. Uluots (maal.): Nii oleme meie põhimõttelikult enamlaste wastased, loo-

mulik, et meie selles asjus lahku läheme enamuserakondadest ja walitsusest. Kõik see, mis härra siseminister seletas, on minule täiesti arusaadaw, et tema asjata katsus kaitsta asja, mida mitte kaitsta ei maksaks. Mis härra Kuusner'isse puutub, siis ei ole minul temale midagi öelda, sest sel ajal, kui tema opositsioonis oli, wõis ühte rääkida, nüüd on aga teised olud; härra Kuusner, kelle partei walitsuses on, peab ju loomulikult walitsust kaitsma. Eks ole? (Naer.)

K. Ast (sd.): Olen oma isikliku seisukoha, kui ka meie rühma seisukoha käesolewa küsimuse kohta juba siis awaldanud, kui maarahwa liidu rühma poolt sisseantud arupärimine Asutawas Kogus arutamisel oli. Silmas pidades, et wahepeal uusi momente lisaks tulnud ei ole, keeldun täna veel uuesti sõna wõtmast ja teatan ainult ühte, et meie rühm hääletab selle ülemineku-wormeli poolt, nille rahwaerakonna esitaja ette pani.

Kuid kahe eeltoodud mõtteawalduse puhul tahaksin siiski sõna wõtta. Kõigepealt nimelt härra Temant'i seletuse kohta, nagu oleks praegusel walitsusel iseäralik tendents kodanikke trellide taha ja kinnistesse kohtadesse toimetada. Sellest seletusest pean ma igatahes järeldama, nagu ei oleks tolle walitsuse ajal, mil tema riigi prokuröör oli ja mil puhul maaliidu silmapaistwam tegelane peaministriks oli, sarnaseid juhtumisi ette tulnud. (J. Temant, maal.: Mille üks liige Ast oli.) Kes aga protesteerides lahkus! — Seal walitses minu äranägemise järele samane tendents, mida härra Temant praegu iseäralikuks peab. Mina ei taha sellest pikemalt rääkida, kui aga härra Temant tõepoolest tahab öelda, et seda tendentsi, mis praegusel walitsusel tema arwates on, maaliidu peaministri walitsemise korral mitte ei olnud, siis peaks temal pisut piinlik sellest kõneleda olema, põhjustel, miks ei räägita nõorist poodud inimese majas. (K. Päts, maal.: Ei ole veel poodud.) See ei ole mitte nii mõistetaw, nagu maaliit üles oleks poodud, waid talus oli poodu. Tuleb mees pidada, et Asutawa Kogu kokkuastumisel, mis ühtlasi ka walitsuse radikaalse, põhjaliku uuendamise kaasa tõi, esimese suurema küsimusena amnestia küsimus päewakorrale tuli. Asutaw Kogu otsustas seda ja ei ole meil mingisugust põhjust arwata, et Asutawa Kogu otsus amnestia asjus oleks wastukõlas

seisnud Wabariigi Walitsuse tahtmisega. Peale selle on teil teada, et on püütud wangimaju ülemäärasest koormast wabastada ja et praegu wangimajades olwate kodanikkude arw hoopis wäiksem on, kui aasta wõi kuud 8—10 tagasi; see on kindel. Arwusid ei ole mul ette tuua. (J. Temant, maal.: Arwusid Teil ei ole, millest Teie siis teate?) Seda tean ma inimeste käest, kellel wangimajadega ja prokuratuuriga kokkupuutumist on. Peale selle ei maksa teil unustada, et Wabariigi Walitsus on püüdnud ka neid wangisid lahti lasta, kelle lahtilaskmine oma maal praegusel silmapilgul mitte wõimalik ei ole. Teie olete lugenud seda ametlikku teadaannet, mis wangide wahetamise nõupidamistest ajalehtedele awaldamiseks laiali saadeti. Aruandest lugesite teie, et meie poolt soowiti kõiki poliitilisi wange, ka sõjawange ja sõjapõgenejaid, kes halwas seisukorras wiibiwad, wabaks lasta. Meile ei tulnud Wenemaa poolt mitte sedawõrd wastu, kuid ühe suure hulga poliitilisi wange saab Wabariigi Walitsus ometi oma maalt välja saata ja wabadusse lasta. (J. Temant, maal.: Mis on sellel kõigel eelmisega tegemist?) Austatud Asutawa Kogu liikmed! Teie näete, et walitsuse tendents ei ole mitte trellide taha toimetamine!

Teine asi, mille peale ma tahtsin lühidalt wastata, oli härra Uluots'a seletus walitsuse kokkuseadest, uuest kokkuseadest, millest wõiwat järeldada, et neis kirjutustes, mis ajaleht „Maaliidus“ ilmusid, õigustatud oli see, et enamuserakonnad tagantjärele isegi tunnistawad oma saamatusi, eksitusi. Küsin härra Uluots'a käest, kas on siin praegune wabariigi poliitika nii radikaalselt muutunud, ja milles seisawad need radikaalsed lahkuminekud praeguse walitsuse ja tolleaegse wahel, mil „Maaliit“ kinni pandi? Asutawal Kogul ja Wabariigi Walitsusel oli kindel seisukoht rahuküsimuses. See seisukoht tuli selgeks siis, kui selsamal kõnetoolil välisminister härra Poska Asutawale Kogule teatas, et Wabariigi Walitsusel nõu ja tahtmine on nõukogude Wenemaaga rahuläbirääkimisi alata. Siis seletati lühidalt, missugused on meie sõjasihid ja Asutawa Kogu heakstunnistusel asus Wabariigi Walitsus rahuläbirääkimisele ja teil ei ole mingisugust põhjust oletada ja seletada, nagu oleks see seisukoht, see arusaamine wahepeal muutunud, nagu töötaks praegune Wabariigi

Walitsus teise juhtnööri järele. Sarnaseks oletuseks ja seletuseks ei ole teil mingit põhjust. Ma wõin teile rohkem öelda: nii informeerimata maaliidu rühm — kuigi ta walitsusest osa ei wõta — ka mitte ei ole, et tal tarwitseks parema teadmisega siit sarnaseid wäärseletusi jagada.

Lõpuks weel üks wäikene seletus härra Sempel'ile absoluutse trükiwabaduse kohta. Demokraadid ja sotsialistid kõigis maades nõuawad trüki- sõna- jne. wabadust, kuid sealjuures ei ole ühelgi maal seda nõudmist üles seatud selles mõttes, nagu tähendaks trüki- ja sõnawabadus absoluutset wabadust, pidada koosolekuid kas wõi raudteel, toimetada ajalehti kas wõi nugaadega. Niisugust trüki- ja koosolekuwabadust ei tunnista demokraatia ega sotsialistid. Wabadus, koosolekute wabadus, ajalehtede väljaandmise ja ühiste loomise wabadus ei ole üksikute absoluutne wabadus. Wabadust teostatakse loomulikus riikliku seaduse piirides, ilma milleta ühiskonna koosseismine wõimalik ei ole. Trükiwabaduse kohta maksab eriti see nõue, et ajalehtede produktiooni kuritarwitamise puhul wõetakse üksnes kohtulikule wastutusele. Kuid pidage seda meeles, et demokraatia iseenda kaitsmise huwides siis, kui teda, nagu meid praegu, sõda mitmel frondil häwitada püüab, erakorralisi korde maksma paneb. Ka Inglise konstitutsioon, mis üks wabamatest ja üks wäljakujunenumatest on, hoolimata wäljakujunenud traditsioonidest hädasilmapilkudel konstitutsiooniliste garantiide seismapanemist tunnustab. Ka meie ei ole mõned imeloomad, kes sellest mööda pääseksid. Need kes praegu mingisugusest absoluutsest trükiwabadusest räägiwad, need tüüriwad sinna poole, et mingisugust wabadust, ei trüki- ega koosolekuwabadust ei oleks. (K ä t e p l a k s u t a m i n e.)

W. Ernits (sd.): Rhs. Uluots tõendas, et maaliitlased on enamlaste kõige-põhjalikumad wastased, — ma ei hakka siin waidlema, tahan ainult seda öelda, et ühes suhtes on nad siiski enamlastele palju lähemal kui meie. Asi on nimelt selles, et igäühel on teada, et maaliidul kodanliku diktatuuri wastu midagi ei oleks. (Wahelhüüded paremalt poolt: On, mis Teie räägite!)

Teine asi, mille kohta paar märkust tahtsin teha, on absoluutne wabadus, mille kohta seltsimees Ast siin juba kõnles. See on aga maailmas üldse wõi-

matu. See on unenägu, mis Kerenski ajal vähe aega kestis, ja see ei kordu enam meie eluajal. Seda piiratakse tingimata, ükskõik kelle poolt, ja ei maksa mõelda, et see kunagi täiel määral kättesaadav oleks. Absoluutne wabadus võiks siis olla, kui ühiskonda ei oleks ja ainult üks inimene oleks wabas õhuruumis — siis oleks tal absoluutne wabadus.

J. Uluots (maal.): Ma tahtsin sõna võtta faktilisteks märkusteks. Mis puutub kõigepealt sellesse, et „Kaja“ teistviisi räägiks praeguse walitsuse kohta, siis ma juba tähendasin, et on andmed olemas, mille põhjal võib arvata, et walitsus teiseks läheb, sest ma olen ajalehe wastutawa toimetajana võinud tähele panna, et „Sotsiaaldemokraat“ on alganud opositsiooni käiku, ja ma rehkendan, et walitsuse rüpes on mingisuguseid sisemisi hõõrumisi, ja ma arwan juba, et on tarwis tähele panna, kas mitte mingisuguseid muudatusi ei tule teisest küljest, et praeguse walitsuse kohta ei tule sedasama lõppude-lõpuks öelda, mis wiimase kohta — hingama-läinud kohta, — kui ei saa rahul olla, siis tingimata. Nii on seisukord, aga härra Ernits tõi veel ette absoluutsest wabadusest jne. On inimesi optimiste ja pessimiste, ma loen härra Ernits'it selles asjas pessimistlikuks. Mis aga ta seletas, nagu meie tahaksime diktatuuri maksma panna, siis pole ta mitte maaliitlaste häälekandjat lugenud, waid on lugenud „Tallinna Teatajat“ wõi midagi teist, seal seisab diktatuuri maksmapanemisest, aga meil ei ole seda olnud, waid meil on teatud kord poliitikas. Praegu on teil sotsialistlik enamus, siis tuleb välja härra Ernits'i mõttest, et meil on sotsialistlik diktatuur, ja ei pruugi üldse rääkida, et „Maaliitu“ ei oleks pidanud kinni pandama — diktatuuri juures oleks pidanud ta kinni pandama. Aga meie tahame küll seda, et meie poliitilisse demokraatiasse saaks walatud kodanlik sisu, et meie mitte ei hoia sotsialistliku ilmawaate poole, waid kodanliku ilmaawaate poole ja loodame, et töölisel igatahes kõrgemalt kaswatatud on, ja ei pruugi mitte surweabinõusid tarwitusele võtta, ja elatagu siis anarhistliku wõi sotsialistliku ilmawaate järel, see ei tähenda mitte midagi. On maksmas, nagu wõisite kuulda kõigeäärmisema pahempoole esitaja käest, väga loomulik seisukord, reaalsele alusele seatud, aga diktatuurist ei wõi seal juttugi olla, nii et härra Ernits väga eksib.

K. Päts (maal.): Ma ei taha, austatud Asutawa Kogu liikmed, teie kannatust mitte pika proowi peale panna, ma puudutan seda küsimust kui inimene, kes umbes 20 aastat oma elust just sellele elukutsele on pühendanud, mille ümber siin nii pahemalt, kui paremalt poolt odasid murti. Mina olen ka üks neist kuulsa tsaariaja paljukannatanud ajakirjanikkudest ja pean tunnistama, et sel ajal meile, ajakirjanikkudele, walgud siseministrieriumist ja mujalt mitte nii ootamata kaela ei sadanud, nagu praeguses demokraatlikus wabariigis. Seal oli raske elada, oli terve rida mitmesuguseid kärpimisi. Meie pidime isegi nii kirjutada oskama, et sõna „tööline“, „ajawaim“ ja „wabadus“ mitte tarwitada. Siis katsuti ridade wahel seda öelda, mis sel ajal öelda tarwis oli. Kuid siis oli kindel tõkete kord ja see tegi wõimalikuks ajakirjanikul siiski weel liikuda. Kui praegu öeldakse, et meie paremalt poolt Eesti wabariigis trükiwabaduse nõudmisega kätte tahame saada midagi absoluutset, siis eksiwad kõik need, kes seda ütlevad. Nii arusamatud ei ole meie wabaduse asjus mitte. Mina isiklikult olen pika ajakirjaniku kooli läbi teinud ja tean, et wabaduse mõistet kunagi positiivselt ära tähendada ei saa, mitte ühegi walitsuse ajal. Härra Ast ütles siin, et igale wabadusele piirid ette tõmmatakse. Tähtis on aga see, mis pärast ja kuidas neid piire pannakse. Siseministri seletus täna oli imelikus kooskõlas Wene kuberneride omaaegsete seletustega. Siis öeldi: „Teie wõite arwustada, kuid mitte sarnasel toonil!“ — Elawalt tuli mul täna päew meelde, millal ma siinsamas lossis kubeneri ees ajakirjanikuna seisin ja minule samuti öeldi: „Kuulge, Teie wõite ju kirjutada, kuid missugusel toonil Teie kirjutate!“ Ka nüüd räägitakse jällegi „toonist“, jällegi on „toon“ süüdi. Imelikul kombel on ühised ka waated kärpimiste kohta, mida tarwitab meie demokraatlik wabariik, ja mida tarwitas omal ajal Wene tsaariwalitsus. See on üks ja seesama, — § 340. nuhtlusseadusest. Milles seisab siis selle omal ajal nii kuulsa paragrahw'i sisu? See paragrahw on niisugune, missugust teie õiguslikkudes riikides ei leia. Selle paragrahw'i põhjal lasi Warssawi kindralkuberner suure hulga raudteelasi maha, ja kui Peeterburi wannutatud adwokaatide kogu selle wastu protesti tõstis, siis toodi nendele see paragrahw ette — 340, — mindi sellega keisri juurde, saadi wi-

mase heakskiitmine ja näidati protesteerijatele, et kindralkuberneril õigus on. Sarnase paragrahwi taha poete nüüd ka teie ja ütlete: meie talitasime selle paragrahwi järele. Kuid mina ütlen, et see paragrahw, kuigi ta weel seaduses on, oma aja on ära elanud, see on paragrahw, mis meie peame maha kustutama päritud Wene isewalitsuslikust seaduskogust. See paragrahw on isewalitsuse sünnitus kõigekõrgemal tipul. Selle paragrahwi järele ei ole riigis maksew ei seadused ega kord, waid mõlemad nemad painduwad keisri tahtmise alla, — mis keiser ütleb, on seadus. Peaks arusaadaw olema, et meie demokraatlikus wabariigis sarnasel paragrahwil aset ega jõudu ei peaks olema. See käib täiesti iga demokraatliku ja õigusliku riigikorra wastu. Teie wõite ju teha mis tahate, kuid mina ütlen, et meie sarnasel korral õiguslikku demokraatlikku riiki ei tunnusta, waid meil oleks, kui niisugune paragrahw walitsusel tarwitada jääb, isewalitsuslik riik. Isewalitseja asemel oleks Asutaw Kogu, kes seda wõib tagantjärele heaks kiita, milleks seadust ei ole. Kui täna siin niisugune ülemineku-wormel ette pandi, mida ainult ette panna wõib § 340. järele, siis tehke seda, mu härrad, ja wõtke ta wastu. Kuid ma tuletan teile meelde, et meie sellega libedale teele läheme, sest meie ei piira sellega ainult mitte trükiwabadust, waid ka teisi wabadusi. Nüüd on kõrgem wõim teatawa woolu poolehoidjate kõrgemate ametnikkude käes, kuid kujutage ette, et see ehk ka teisiti tulla wõib, et wõimukandjad muutuda wõiwad. Teie loote pretsedente, annate sellega wõimaluse uuendatud wõimudele sedasama teha ja see wõib ka teie enesetele tuntawaks saada. Ma tuletan teile ainult seda meelde, kuidas kadetid Wene esimeses riigiwolikogus enamuses olles dekabristidele isegi komisjonidest osawõtmist ei lubanud ja kui teistsugune kord tuli ja kadetid vähemusse jäid, nende wastasrind enamuseks muutus ja kui esimesed kitsenduse üle kaebasid, et neid mõnda komisjoni ei walitud, öeldi neile: „Mis teie ise tegite, kui wõim teie käes oli, kuidas külwasite, nõnda ka lõikate.“ Kui teie nüüd loote sarnaseid kaheteraga pretsedente ja tõendate isegi weel, et meil selle juures demokraatlik wabariik olla, ja kui siseminister leiab omale kaitset nendes Wene seaduse paragrahwides, mille peale oli rajatud Wene keisri piiramata isewalitsuslik wõim, — siis ei wõi

seda teile küll kunagi andeks anda. Wõtke sarnane seisukoht õigustatuks ja omaks kui soowite, aga see samm on tagajärjerikas. Siin ei mõisteta mitte kohut „Maaliidu“ üle, ma ei räägi siin mitte „Maaliidu“ seisukohalt, waid asi puutub üldisesse õiguslikku seisukorda.

Mis nüüd siin ühte ja teist ette toodi ajutise walitsuse ajast, siis wõiksin mina selle üle härra Ast'iga teisel ajal ja ehk ka mujal kõnelda. Ajutise walitsuse ajast leiaksime siis niisuguseid asju, et üks sotsiaaldemokraat, kes pärast ministriks sai, pööras ajutise walitsuse poole küsimusega, kas ei saaks walitsuswõimud „Töö Hääle“ ladu trükikojas ära lahutada ja leht siseministri wõimul kinni panna. Siis ütles ajutise walitsuse siseminister, et meil sarnast paragrahwi ei ole, ega sarnaseid seadusi ja meie järelikult ladu lahti wõtta ei saa. Asi peab prokurööri kätte antama. Ja nii tegi ajutine walitsus „Töö Häälega“. Ma wõiksin teile ajutise walitsuse ajast weel mõndagi, mis sotsiaaldemokraatide tegewust iseloomustab, ette tuua, selle ajutise walitsuse ajast, kelle peale on harjutud käega wiskama ja kelle kohta juba siin wõllanööri kõneldakse, ma wõiksin teile seletust anda, missugusel seisukohal sotsiaaldemokraadid seekord walitsuses olid asjades, mis käisid komissaride ja sõjakohtute kohta, kuid praegu jätan selle. Kuid, mu härrad, kord kirjutan ehk oma mälestused sellest ajast, ja siis ei taha ma tõde mitte salata. Teil, sotsiaaldemokraatidel, on neid patustid küllalt südame peal, mille eest teie teistele wõllanööri pakute. Meie wõitlesime tol korral Eesti riigi loomise eest ja mina wõin kätt südame peale pannes öelda, et mina kui peaminister ühtegi ülekohut ei kannatanud; kes minu poole pööras kaebega, et talle ülekohut tehtud, neid ei saatnud mina kunagi ilma ära, ilma et ma tarwitanud poleks kõiki wõimalusi, et neile õiguse ja seaduste abi muretseda. Kõik need, kes sel korral ajutise walitsuse liikmed olid, peawad tunnistama, et sarnaseid tendentse siis küll ei tarwitatud, et walitsus oleks oma tegewuse aluseks eelnimetatud § 340. wõtnud. Kuid sel korral, kus meil kodusõda oli, sõjawägi sunnitud oli karmilt korda maksma panema, siis oli mõõdapäasematu, et kõike ei suudeta seaduse tähe järele teha, seda olen ma ikka öelnud, ja kui teie tahate kohut mõista selle sõjawäe üle, keda teie nüüd nõnda ülistate ja kes sisemist tulekahju kustutada

aitas, siis kõneldagu siin wõllanöörist. Ma tunnistan teile awalikult, et ka mina seaduse paragrahwist üle astuma olen sunnitud olnud, kuid see ei sündinud mitte minu enese wõi erakonna huwide pärast, waid kaalu peal oli Eesti iseseiswus ja riiklus, ja iialgi ei ole mina ega keegi teine ajutises walitsuses enesele kaitset otsinud § 340. tagant. Kui praegune siseminister oleks ka öelnud, et mina olen seadusest küll üle astunud ja olen tema wastu eksinud, siis leiaksime meie sellele tema teole ka lepliku wastuse, sest eksida on inimlik, kuid iialgi ei wõi meie siseministri tegewust õigeks ja seaduslikuks tunnistada. Kui teie arwate, et nüüd, kus wõim teie käes on, et teie wõite wabalt talitada ja näidata, mis teie wõite, siis eksite, mu härrad. Sellega ei ehita meie oma riiki, waid teeme omale kahju; meie ei loo sellega mitte omale õiguslikku korda. Mis härra Kuusner'i suurde paa-tosesse puutub, siis pean ütleva, et tema tuletab mulle meelde araablase juttu kärbses, kes öösel lõwilakast werd oli joonud ning hommikul wälja tuleb ja ütleb, et waadake, et tema soontes jookseb ka lõwiweri.

O. Strandman (töer.): Mulle paistab, nagu oleksid tahtnud mõned kõnelejad täna Asutawa Kogu kateedri-st sellest aru anda, mis nad enne teinud. Peab algusest toonitama, et minul mingisugust tahtmist ei ole polemiseerima hakata; tahan ainult paari sõnaga öelda, kuidas „Maaliidu“ kinnipanemisega lugu oli. Enne „Maaliidu“ kinnipanemist sai Tallinnas ilmuw Saksa ajaleht üks wõi kaks korda kinni pandud administratiiw-sel teel. Küsimus, kas Wabariigi Walitsusel on õigus ajalehti administratiiw-sel teel kinni panna, oli pikalt ja laialt arutamisel. Lõppude-lõpuks tuldi otsusele, et kui kindralkuberneril seaduse järele niisugune õigus on ajalehtede kinnipane-miseks, siis on see õigus ka Wabariigi Walitsusel, kelle wõim suurem on kui kindralkubeneri wõim. Pean ütleva, et selle üle waieldi wäga palju ja mõtted läksid meil lahku. Ma ei salga mitte, et „Maaliidu“ kinnipanemise otsus selle ta-gajärjel mitte ühehääleline ei olnud, kuid enamuse tuli mitmekülgse läbikaalumise järele sarnasele otsusele, et Wabariigi Walitsusel on õigus lehte kinni panna. Kui nüüd siseminister oma algatusel „Maaliidu“ oli kinni pannud ja oma otsuse

Wabariigi Walitsusele kinnitamiseks ette pani, siis ei saanud Wabariigi Walitsusel põhimõttelikult teist seisukohta olla, kui tehtud otsust kinnitada. Mul isiklikult on arwamine, et siseminister täitsa ilma-aegu selle § 340. siin ette on toonud. „Maaliidu“ kinnipanemisel ei kuulnud ma seda paragrahwi mitte ja siseministri ettepanek „Maaliidu“ kinnipanemist kin-nitada, otsustati ainult sõjaseaduse peale põhjendades. Kas see õige on wõi mitte, selle üle olid waidlused, kuid mina luge-sin enamuse otsuse õigustatuks. Kui härra Päts ette tõi, et kewadel ajutise walitsuse ajal tuli seadusest üle astuda, et riiki kaitsta, siis peab tähendama, et Eesti riigi loomine weel praegu üle ei ole. (K. Päts, maal.: Siis ei olnud kohut.) Sarnane riik, kus kodanlikud wabadused on kõigeenam wälja kujune-nud — on Inglismaa, mille peale ka härra Ast tähendas. Kuid ka Inglismaal wõi-dakse tarwilikul korral habeas corpus seisma panna ja ma arwan, et meil Ees-tis/ see ka mitte teisiti ei wõi olla. Kui on sõjaaeg ja peale selle weel riigi loo-mise aeg, siis peab ka riigiwõimul õigus olema oma wõimu administratiiw-sel teel tarwitada. Tuletan omale meelde, siis kui Asutaw Kogu tahtis puhkusele minna ja sellekohane seadus ette pandi, et siis üks maaliitlane selle wastu rääkis, mida härra Temant rääkis. Ma arwan, et meie wabariigis on Wabariigi Walitsusel õigus administratiiw-ses korras ajalehti kinni panna. Ma ei tahaks kellegagi polemi-seerida, waid tahan ainult härra Te-mant'ile wastata. Härra Temant ütles, waadake, maaliitlastel on raha küll, kuid meie ei taha mitte maksta. Ma arwan, et selle raha peale sugugi ei pruugi mitte uhke olla. Kui nüüd maaliit ennast haa-watud tunneb olewat, et tema walimiste tagajärjel walitsusest on eemale pidanud jääma ja tema taskud raha täis on, nii et raske kanda, siis arwan ma, et sel põh-jusel ei maksaks mitte niisugust irisemist teha Wabariigi Walitsuse, endise kui ka praeguse kohta. Nüüd kui uus walitsus tuli, olen ma igat „Maaliidu“ numbrit lu-genud, kuid pean ütleva, et seal ainult eitawalt seisukohalt on kirjutatud: wõetakse näiteks Wabariigi Walitsuse dekla-ratsioon ja näidatakse, et seal kõik halb on; üksikutest sõnadest wõetakse kinni, et tõendada, waadake, kuhu Wabariigi Walitsus meid wiib. Kas peab tõesti aas-taid koos iitlastega sõda tegema, kuid mitte ei tea, kust selleks raha wõtta?

(Kiidua waldused) Maaliitlased on öelnud, et nemad selleks raha mitte ei anna. Kuidas aga Wabariigi Walitsus peab talitama, seda ei ütle „Maaliit“ mitte. Kui taskus awalikult rusikat näidatakse, siis ei ole see õieti mitte poliitika. Mina olen kõik Eesti ajalehed lugenud, kuid paskwille olen leidnud ainult „Maaliidust“; „Maaliidu“ au on paskwillide kirjutamine Eestis.

Juhataja J. Seljamaa: Kõnelejate nimekiri on lõpule jõudnud. Sisse on antud 2 ülemineku-wormelit. Esimene on rhs. Temant'i poolt ja käib järgmiselt:

„Asutaw Kogu tunnistab siseminister Hellat'i otsuse „Maaliidu“ toimetaja härra Tupits'i karistamise ja „Maaliidu“ kinnipanemise asjus seaduswastaliseks ja läheb päewakorrale üle.“

Teine ülemineku-wormel on esitatud rhs. Kuusner'i poolt ja on järgmine: „Walitsuse seletusi ajaleht „Maaliidu“ kinnipaneku asjus ära kuulates tunnistab Asutaw Kogu walitsuse sammu õigustatuks ja läheb päewakorras edasi.“

Kodukorra järele tulewad mõlemad ülemineku-wormelid esiteks poolt hääletamisele. (Hääletatakse.) Teatan, et akl. Temant'i ettepanek on saanud poolt 12 häält ja akl. Kuusner'i oma — 39 häält. Kumbki ettepanek pole saanud absoluutset häälteenamust, sellepärast tulewad uuesti hääletamisele poolt ja wastu. (Hääletatakse.) Hääletamise tagajärjed on järgmised: rhs. Kuusner'i ettepanek on poolt saanud hääli 40 ja wastu — 15; rhs. Temant'i ülemineku-wormel poolt — 15 ja wastu — 40. Nõnda on rhs. Kuusner'i ülemineku-wormel wastu wõetud.

5. Määrus riigi- Rahaasjanduse komisjoni ametnikkude ja teenijate lisapalga kohta — aruandja **A. Oinas:** Selle määruse II lugemisel. kohta andsin seletuse I lugemisel, praegu on määrus II lugemisel, pealkiri kõlab järgmiselt (loeb): Määrus riigiametnikkude ja -teenijate lisapalga kohta.

Juhataja J. Seljamaa: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on pealkiri wastu wõetud.

Aruandja **A. Oinas** (loeb) „§ 1. Määratakse kõigile riigi tsiwilametnikkudele ja teenijatele, kes mitte rahwa-

wäelase paiukit ei saa, 1. nowembrist kunni 31. detsembrini 1919. a. lisapalgaks 30% palgast.“

Ma pean tähendama, et seda paragrahwi rahaasjanduse komisjonis arutamisel ei olnud; see on walitsuse ettepanek.

J. Uluots (maal.): Mina isiklikult arwan, et see seaduse paragrahw, mis praegu siin ette loeti, mitte wastu ei tuleks wõtta. Selle palgaga, nagu siin on motiweeritud, tahetakse ametnikkudele wõimalust muretseda elukalliduse wastu wõitlemiseks, et nemad selle kõrgendatud palga eest wõiksid neid hädatarbeaineid, mis tingimata tarwis läheb, muretseda. Loomulik, et niihästi wäiksed kui suured ametnikud sarnasel korral ühepalju tarwitawad ja ei wõi wahet teha ministri ja wähema ametniku wahel. Minu arwates saab aga niisugune wahe selle paragrahwi põhjal olema, kui minister saab 2.500 kunni 1.500 marka kuus, teine ametnik aga 600 kunni 700 marka ja weel vähem, 30% tõttu saaks minister 4—5 korda rohkem kui alam ametnik. Ma saan aru, et ministri palk peab suurem olema, sest tal on suurem wastutus ja ka suurem haridus jne. ja sellest tulebki palgawahe.

Aga kui määratakse elukalliduslisa, siis ei saa leppida, et minister peaks eesõigust saama ja ma arwan, et niisugune printsiip, nagu siin wastu wõetakse, mitte wastu wõetud ei wõi saada. Minu arwates peaks teataw lisatasu ühesuurune summa olema, sest kõik see lisatasu, mis neile antakse, on ühest ja neistsamadest põhjustest tingitud, nad on ühed ja samad inimesed, kes esimese järgu tarbeainete puuduse all kannatawad, sellepärast leian ma tarwilikuks käesolewat punkti muuta. Ma ei mõtle praegu mitte ette panna, kui suurel määral lisapalka peaks antama, aga ma soowitan, et see lisapalk antaks kõigile ühesugune ja mitte ei tehtaks suuremate ja wäiksemate ametnikkude wahel wahet.

Juhataja J. Seljamaa: Sõna on rhs. Oinas'el.

A. Oinas (sd.): Ma tähendasin juba esimesel lugemisel, et see paragrahw rahaasjanduse komisjonis arutamisel ei ole olnud ja sellepärast ei saa ma komisjoni nimel härra Uluots'ale wastata. Isiklikult arwan, et otstarbekohasem oleks waidluste ärahoidmiseks seda mää-

rust rahaasjanduse komisjoni läbiwaatamiseks anda ja tähtjaks teispäew määrata. Ma kahtlen, et meie siin Asutawas Kogus saame pärast peetud ägedaid waidlusi seda määrust õieti läbi arutada. Minu teada on Asutawale Kogule ettepanek tehtud koosolekuid 3 korda nädalas pidada ja sellepärast, kui see ettepanek läbi läheb, siis oleks wiivitus rahaasjanduse komisjoni andmise tõttu ainult ühepäewaline. Üks päew ei tee meie ametnikke rikkamaks ega waesemaks.

N. Kann (krst.): Rhs. Oinas ütles juba minewal korral, et kooliõpetajate palgaseadus wõi määrus on ka haridusministeeriumi poolt tehtud ja sellepärast teen ma ettepaneku, et kui see seadus kesknädalani edasi lükatakse, nagu rhs. Oinas ettepaneku tegi, et siis ka kooliõpetajate palgaküsimus arutamisele tuleks, et nad jõuluks ka rohkem palka saaksid.

A. Weiderman (töer.): Ka mina isiklikult ei saa mitte selle määrusega nõus olla, et aga rhs. Oinas ettepaneku tegi, et käesolew küsimus rahaasjanduse komisjoni antaks, siis teen ma järgmise ettepaneku, mille kohta rahaasjanduse komisjon seisukoha wõiks wõtta. Ma arwan, kui palk suurem on, siis peaks lisapalk vähem olema, sest et elukalliduse käes kannatawad kõik ametnikud ja teenijad ilma erandita. Minu ettepanek oleks järgmine:

Määratakse kõigile riigi tsiwiilametnikkudele ja teenijatele, kes mitte rahwa-wäelase paiukit ei saa, 1. nowembrist kunni 31. detsembrini 1919. a. lisapalka järgmiselt: 1) 600 pealt 30%, — järgmise 500 marga peale 20%, järgmise 400 marga pealt 10%. Ühtlasi arwan ma, et kooliõpetajaid ei saa mitte teistest ametnikkudest eraldada ja õpetajad ootawad, et ka nende palgaküsimus läbi waadataks, wõiks ka teatud paragrahw olla, mis nende abiraha ära määraks, nimelt: kõigile awalikkude koolide õpetajaile maksetakse riigiwalitsuse poolt lisapalka eelmises paragrahwis nähtud määral põhipalgast, elukalliduslisast, korterirahast ja juhatustasust, kui nad õpetaja ametit mitte kõrwalise teenistusena ei pea.

T ä h e n d u s. Õpetajaile maksetakse lisapalka kõigerohkem 24 tunni pealt. — Asi seisab selles, et õpetaja palk on mitmesse järku jagatud. Nõndanimetatud teenistuskewuse tasu protsendi juurde-

arwamine sünnitaks palju raskust ja sellepärast jätsin ma selle osa palgast wälja. Teiseks on meil ka palju ametnikke ja õpetajaid, kes üksikuid tunde annawad ja juba ametnikkudena elukalliduslisa saawad, ja sellepärast on siin tarwis piir ette tõmmata, mis ära keelaks kahest kohast protsendilisandust saada.

J u h a t a j a J. Seljamaa: On tulnud härra Oinas'e poolt ettepanek, seaduseelnõu anda rahaasjanduse komisjoni. Selles asjas on härra Weiderman ja härra Kann oma ettepanekutega esinenud. Ma arwan, et lepitakse, et see ettepanek läheb rahaasjanduse komisjoni läbiwaatamiseks. Panen selle ettepaneku hääletamisele, mille komisjoni aruandja härra Oinas tegi. (Hääletatakse.) Nähtawana murega on otsustatud esitatud seaduseelnõu rahaasjanduse komisjoni anda.

6. Politseikorraldus Seadusandliku komisjoni aruandja **T. — I luge-misel.** Politseikorralduse eelnõu on Asutawa Kogu liikmetele kätte saadetud.

Kuid üks asi, mis siin arutamise alla wõiks tulla enne kui sisulisele arutamisele üle minna, on see, kas tuleks seaduseelnõu Asutawas Kogus arutamise alla wõtta wõi delegatsioonis. Selle seaduseelnõu saatis seadusandlik komisjon Asutawa Kogu juhatusse selleks, et Asutawa Kogu juhatus oma äranägemise järele ta kas Asutawasse Kogusse wõi delegatsiooni saadaks.

Mina paneksin järgmise küsimuse ette, enne kui sisulisele arutamisele minna, nimelt seda, et see delegatsiooni antaks arutamisele ja mitte Asutawas Kogus arutamisele ei wõetaks, sellepärast et see seaduseelnõu ei käi nende hulka, mis põhiseaduses ettenähtud sotsiaalsete uuenduste all mõeldakse jne. Minu arwates on Asutaw Kogu juba väga tähtsaid seaduseelnõusid andnud seadusandliku delegatsiooni arutada ja läbiwaatamisele. See eelnõu wõiks ka delegatsioonis läbi minna. Siis saaks Asutaw Kogu oma teise töö juurde asuda, krediitide läbiwaatamisele jne. Kui aga Asutaw Kogu teisiti otsustab, siis esinen mina siin kui komisjoni aruandja.

J. Temant (maal.): Ma olen isiklikult selle wastu, et selle seaduseelnõu üle seadusandlikus delegatsioonis saaks

otsus ära tehtud. Mul on selleks põhjusi, ja ma teen ettepaneku, seda eelnõu Asutawas Kogus läbi arutada.

Senni oli nagu teada, politsei kohaliku omavalitsuse all. Uue seaduse järele läheks kõik siseministri alla. See on küsimus, milles minu arwates üht wõi teist seisukohta wõib wõtta. Nagu teada, on seadusandliku delegatsiooni kokkusead tihti juhuslik. Tihti otsustatakse seal asju ühe wõi kahe hääle enamusega. Elus on aga sellel seadusel suured järelused. Praeguse eelnõu järele saab politsei tööriistaks keskwõimu käes.

Senni on aga omawalitsusel mõju politsei peale olnud; ta nimetamine sündis omawalitsuse poolt. Niihästi ühe kui teise seisukoha poolt ja wastu wõib rääkida, mispärast otsustama peaks Asutawa Kogu üldine koosolek ja mitte delegatsioon. Seal wõib otsus juhuslik olla ja mitte wastata Asutawa Kogu enamuse soovidele. Teen ettepaneku, et praegune eelnõu antaks Asutawa Kogu üldisele koosolekule arutamiseks.

Juhataja **J. Seljamaa**: Sõna on akl. Kalbus'el.

T. Kalbus (töer.): Ma ei tarwita mitte sõna kui komisjoni aruandja, waid isiklikult. On üks küsimus, mida härra Temant tähendas, nimelt põhimõtte küsimus, aga seda wõib minu arwates delegatsioon otsustada sel teel, et küsimus enne rühmades arutamise alla wõiks tulla. Sellepärast arwan ma, et wõib seda otsustada wäga hästi delegatsioonis.

Juhataja **J. Seljamaa**: Panen hääletamisele ettepaneku — seaduseelnõu anda seadusandliku delegatsiooni kätte. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega otsustati seaduseelnõu Asutawas Kogus arutada.

Aruandja **T. Kalbus**: Esimesel lugemisel ma ei peata mitte kõigi, waid enam-wähem tähtsamate küsimuste juures. Selles seaduseelnõus on enam-wähem politsei tsentralisatsioon läbi wiidud, see tähendab, et politsei kuulub siseministri alla ja teiseks, et kõik politsei ülewalpidamise kulud kaetakse riigi poolt siseministeeriumi eelarwe järele. Kuid siiski on siin omawalitsuse asutustele, nimelt linna- ja maakonnawalitsusele teatud õigused antud. Need õigused on ette nähtud I ja II peatükis, mis kõnelewad politsei ringkondade jaotamisest jaoskondadesse. Ringkonnad jaotatakse jaos-

kondadesse kohaliku linna- wõi maakonnawalitsuse ettepanekul. Mis puutub aga politseikordnikkude jaoskondadesse, siis määrab neid politseiülem, kuid sellejuures tuleb linna- wõi maakonnawalitsuse arwamist järele pärida. Politseikordnikkude jaoskondadesse määramise juures ei ole politseiülem mitte seotud kohaliku omawalitsuse arwamisega, waid peab ainult järele pärima nende arwamist. Mis puutub jaoskondadesse, siis on jaoskondades ülemate määramise juures samuti antud teatud õigused linna- ja maakonnawalitsustele. Politseiülemad ja kõrgemad ametnikud määrab ametisse siseminister linna- wõi maakonnawalitsuse ettepanekul. Ja tagandab neid ametist samuti siseminister linna- wõi maakonnawalitsuse ettepanekul wõi ka ilma sarnase ettepanekuta, esiteks kui nad on kuriteo korda saatnud ja teiseks kui nad nende peale pandud ülesandeid täita ei suuda. See paragrahw on selles mõttes niimoodi redigeeritud, et ka ametnikud kaitsitud oleksid, et nad mängukanniks kõrgema ametniku kätte ei jääks, et nad neid ametist tagandada ei wõi. See seisukoht on ette nähtud § 9. Mis puutub nüüd politsei jaoskondade ülematesse, siis määrab neid politsei peawalitsus politseiülema ettepanekul. Politsei peawalitsus peab linna- wõi maakonnawalitsuse arwamist järele pärima, kuid nende arwamisega ta ei ole seotud. Ta wõib nende arwamist tähele panna wõi ei. Mis puutub politseikordnikkudesse, siis on nemad politseiülemate määrata, samuti tagandatakse neid ka; omawalitsus ei saa nende määramiste juures oma nõusolemist avaldada. Peatükk 4. on üksikasjalisemalt ära tähendatud, mis politsei tegema peab ja mis tema kohused on. On olemas niisugused paragrahwid, mille põhjal niisuguseid kohuseid politseile peale pannakse, mis otsekohe nende ülesannetesse ei peaks kuuluma. Et aga ühtegi muud ametkonda ei ole, kelle peale need kohused panna, siis tuli ikkagi sisse wõtta ja politsei peale panna. Kuid komisjon waatab nende ülesannete peale kui ajutiste ülesannete peale: kui saawad uued korraldused maksma pandud, siis wõetakse need kohustused politsei pealt ära ja pannakse mõne teise omawalitsuse peale näiteks nii, et politsei oma otsekoheste kohuste täitmisele wõiks asuda kuritegewuste vastu wõitlemiseks ja üldise julgeoleku ja heaoleku alalhoidmiseks. Need on üksikud küsimused, mis I lugemisel wõik-

sid arutamisele tulla ja mille kohta II lugemisel võib lähemalt seletust anda. Minu ettepanek oleks I lugemisele üle minna. (J. Uluots. maal.: Palun ära lugeda, kas kwoorum on koos. Wahelhüüe pahemalt poolt: Wõtame enne I lugemisel wastu.)

Juhataja **J. Seljamaa**: On nõudmine üles seatud üle lugeda, kas kwoor-

um koos on. Palun sekretariaati koosolijaid üle lugeda. (Loetakse koosolijaid.) Pärast ülelugemist pean tunnistama, et kwoorum koos ei ole.

Nii ei saa järgmise koosoleku aega kindlaks määrata. Koosoleku kokkukutsumine jääb juhatusse otsustada. Lõpetan tänase Asutawa Kogu koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 9.05. min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu abiesimees **J. Seljamaa**.

Abisekretäär **H. Raudsepp**.